

[신규 ☐ / 갱신 ☒ /양수 ☐/기존점전환 ☐

[GOLFZON PARK]

가맹계약서

계약기간	2025 . 08 . 06 . ~ 2026 . 05 . 16 .
영업개시 예정일	
가맹점 상호	GOLFZON PARK 창릉 프리미어 점
가맹점 대표자명	(주)이지벤처스
가맹점 대표자 이메일	
시뮬레이터 대수	총 14 대
가맹본부 상호	(주)골프존
가맹본부 주소	서울시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울
사업자등록번호	122-87-00053
법인등록번호	160111-0393069
연락처	1577-4333 / www.golfzonpark.com

(주)골프존 (이하 “가맹본부”라 한다)와 가맹희망자(또는 계약갱신 희망자)인

(주)이지벤처스

(이하

“가맹점사업자”라 한다)은 다음과 같이 가맹계약(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다.

< 전문 >

- I. “가맹본부”는 새롭게 출시된 가맹전용 골프시뮬레이터를 바탕으로 가맹사업에 필요한 물품의 공급, 교육, 관리, 마케팅 기타 가맹사업의 운영절차와 방법 등에 관하여 특화된 Business Model(이하 “GOLFZON PARK BM”이라 한다)을 확립하였다.
- II. “GOLFZON PARK BM”은 “가맹본부”가 개발한 시스템 및 고객 서비스에 대한 통일적인 기준과 사양, 가맹사업의 영업절차, 교육훈련 및 영업지원, 광고 및 판촉 계획 등에 있어서 독특한 특징을 가지고 있다.
- III. “GOLFZON PARK BM”은 “GOLFZON PARK”라는 상표, 서비스표 기타 “GOLFZON PARK BM”과 관련하여 “가맹본부”가 현재 또는 장래에 지정하는 여타의 상호, 상표, 서비스표, 로고, 문양 등의 제반 영업표지 (이하 “영업표지”라 한다)에 의해 그 동일성이 인정된다.
- IV. “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 영업표지를 사용하고 “GOLFZON PARK BM”에 따라 가맹점을 운영하며, 그와 관련하여 필요한 상품 및 POS 시스템 등 기타 관련 기기의 공급과 교육훈련 및 영업지원을 받기 위하여 “가맹본부”와 “본 계약”을 체결하고자 한다.
- V. “가맹점사업자”는 상품과 서비스의 품질, 점포의 외관, 청결상태, 종업원의 복장, POS 시스템 설치 등에 관하여 “가맹본부”가 설정하는 기준과 사양이 “브랜드 시스템”의 유지·발전에 지극히 중요하다는 점을 인정하고, 이를 준수하기로 한다.

이상의 기초사실에 근거하여 “본 계약”의 양당사자는 다음과 같이 합의한다.

목차

제1조	[목 적]
제2조	[용어의 정의]
제3조	[계약당사자의 지위]
제4조	[신의성실의 원칙]
제5조	[“가맹본부”의 준수사항]
제6조	[“가맹점사업자”의 준수사항]
제7조	[“가맹점사업자”의 책임]
제8조	[영업지역의 설정에 관한 사항]
제9조	[가맹점운영권의 부여]
제10조	[지식재산권의 확보]
제11조	[영업개시 전 부담하는 비용]
제12조	[가맹금의 예치에 관한 사항]
제13조	[영업 중 부담하는 비용]
제14조	[가맹금 등 금전의 반환조건에 관한 사항]
제15조	[가맹점사업자의 영업활동 조건에 관한 사항]
제16조	[GOLFZON PARK 온라인서비스에 관한 사항]
제17조	[물품공급 및 GOLFZON PARK 온라인서비스의 중단]
제18조	[GOLFZON PARK 점포관리프로그램의 이용]
제19조	[골프시뮬레이터 H/W의 유지보수에 관한 사항]
제20조	[광고 및 판촉]
제21조	[경업금지]
제22조	[보험 가입 및 유지]
제23조	[점포 환경개선에 대한 비용]
제24조	[가맹점사업자의 영업설비/집기 등의 설치와 유지·보수 및 그 비용의 부담에 관한 사항]
제25조	[SV(Supervisor)에 관한 사항]
제26조	[가맹점사업자에 대한 교육·훈련에 관한 사항]
제27조	[가맹본부의 영업비밀에 관한 사항]
제28조	[계약기간에 관한 사항]

- 제29조 [가맹본부가 가맹계약의 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유에 관한 사항]
- 제30조 [계약해지의 사유에 관한 사항]
- 제31조 [가맹계약의 종료에 따른 조치 사항]
- 제32조 [영업의 양도 등에 관한 사항]
- 제33조 [구입강제품목 거래조건 변경협의를 관한 사항]
- 제34조 [손해배상에 관한 사항]
- 제35조 [분쟁 해결에 관한 사항]
- 제36조 [계약 당사자]
- 제37조 [지연이자]
- 제38조 [날인보관]
- [별첨1] “가맹점사업자”의 영업지역 설정
- [별첨2] “가맹점사업자”의 행정구역 내 기존점포 수
- [별첨3] "가맹점사업자"에게 사용을 허가한 영업표지의 표시
- [별첨4] GOLFZON PARK 필수공급품목
- [별첨5] GOLFZON PARK 필수공급품목 공급 가격 및 공급가격 결정 기준

제1조 [목 적]

“본 계약”의 목적은 양 당사자가 [GOLFZON PARK]의 가맹계약을 체결함에 있어서 양 당사자의 권리의무 기타 법률관계를 명확히 하고자 함에 있다.

제2조 [용어의 정의]

1. “가맹계약”이라 함은 “가맹본부”가 “가맹점사업자”로 하여금 “가맹본부”의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지(이하 “영업표지”라 한다)를 사용하여 “가맹본부”가 합리적으로 정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품을 판매하도록 함과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육을 제공하고, “가맹점사업자”는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 “가맹본부”에게 가맹금 및 기타 “본 계약”에서 정한 비용을 지급하는 것을 내용으로 하는 계속적인 거래관계를 말한다.
2. “영업표지”란 “가맹본부”의 상표, 서비스표, 상호, 간판, 로고, 문양 그 밖에 “가맹본부”의 사업브랜드를 나타낸다고 일반인이 동일성을 인식할 수 있는 표지 중 “가맹본부”가 본 가맹사업과 관련하여 현재 또는 장래에 지정하는 표지를 말한다.
3. “저작물 등”이란 “가맹본부”가 자신을 표창하기 위해 사용하는 상호, 상표, 서비스표, 간판, 로고, 운영매뉴얼, 기타 저작권(무체재산권)의 대상이 되는 일체의 것, 기타 제반 도형과 문자로 된 일체의 영업표지 등을 말하며, 관계 당국에 출원이나 등록 여부를 불문한다.
4. “가맹금”이란 “가맹점사업자”가 “본 계약”에 따라 “가맹본부”로부터 지정된 지역 내에서 지정된 영업표지 및 저작물 등의 사용권이 포함된 가맹점운영권을 부여 받고 경영 및 영업활동 등에 관한 지원 및 교육을 받아 이에 근거하여 영업하는데 대한 대가로서 “가맹본부”에게 지급하는 금전으로, 본조 제5항 내지 제9항에서 정한 항목들이 이에 해당한다.
5. “초도 가맹비”란 “가맹점사업자”가 “본 계약”의 계속적 이행 여부와 무관하게 가맹점 개설 전 시장조사, 물품, 인력, 판촉, 홍보 등을 지원·제공의 대가로서 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 지급하는 입회비 성격의 금전을 말한다.
6. “개점전 교육비”란 “가맹본부”가 경영기법 및 영업활동 노하우 등에 관한 지원 및 교육을 제공하기 위하여 가맹점 개점 전 “가맹점사업자”에게 실시하는 경영·판매 등에 대한 이론 및 실습 지도·지원·교육(이하 “개점전 교육”)에 대한 대가로서 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 지급하는 금전을 말한다.
7. “행정비”란 “본 계약”의 체결을 위한 제반 업무 제공(상권 및 입지분석, 가맹점 사전 확인 등)에 대한 대가로서 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 지급하는 금전을 말한다.
8. “계약이행보증금”이란 “가맹본부”와 체결한 “본 계약”의 이행 및 이와 관련한 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 지급하는 금전을 말한다.
9. “유지보수비”란 “가맹본부”가 “가맹점사업자”의 영업을 지원하기 위하여 GOLFZON PARK 점포관리프로그램, GOLFZON PARK 온라인서비스, 골프시뮬레이터 S/W의 라이선스, 골프시뮬레이터 H/W 및 셀프결제기를 포함한 IOT(Internet Of Things)의 수시 점검·하자 보수(GS토탈케어서비스), SV(Supervisor)를 통한 경영지원 등을 지원 및 제공하는 대가로 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 매월 단위로 지급하는 금전을 말한다.

10. “필수공급품목”이란 “가맹본부”의 브랜드 통일성 유지를 위하여 “가맹본부” 또는 “가맹본부”의 제휴 업체가 가맹점에 직접 공급하는 “GOLFZON PARK” 전용 골프시뮬레이터 및 유지보수용품, 골프용품 등을 말한다.
11. “구입강제품목”이란 “필수공급품목” 중 가맹사업을 경영하는데 필수적이며 다른 사업자로부터 구매할 경우 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵기 때문에 “가맹본부”가 “가맹점사업자”에게 “가맹본부” 또는 “가맹본부”가 지정한 자와 거래할 것을 강제하는 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료·임대차 등의 품목을 의미한다.
12. “타석모듈”이라 함은 스크린에서 타석까지의 구간에서 골프 시뮬레이터의 안정적 구동을 목적으로 설계된 통합 구조물로, 스크린 설치 프레임, 바닥 스크린 프레임, 벽면 마감재, 타석 플레이트 하우징, 그리고 서브 프로젝터 하우징 등으로 구성되어 있다.
13. “POS(Point Of Sales) 시스템”이란 가맹점에서 발주 및 마케팅 연계, 결제(제로페이, 가상화폐 등을 통한 결제 포함 등) 등을 목적으로 가맹점에 설치하는 판매관리 시스템의 하드웨어(본체, 모니터, 스캐너, 카드리더기, 영수증프린터, 캐쉬드로어 등) 및 소프트웨어를 총칭한다.
14. “운영매뉴얼”이란 “가맹본부”가 “가맹점사업자”의 가맹점운영에 필요한 사항과 노하우, 운영기준 등을 기재한 책자를 말하며, “본 계약”의 일부로서 효력을 가진다.
15. “가맹점운영권”이란 “가맹점사업자”가 “가맹본부”의 가맹사업과 관련하여 가맹점을 운영할 수 있는 계약상의 권리를 말한다.
16. “골프시뮬레이터”란 실제 골프 경기의 현장감을 센서, 스윙플레이트 등의 하드웨어와 게임 소프트웨어를 통해 실내공간에 구현한 가상현실 기반의 스크린 골프를 플레이할 수 있는 시스템을 말한다.
17. “GOLFZON PARK 온라인서비스”라 함은 골프시뮬레이터를 “가맹본부”의 중앙시스템과 온라인으로 연결하여 “가맹본부”로부터 공급받는 온라인 콘텐츠(골프코스, 경기모드, 골프대회 등)를 말한다.
18. “셀프결제기를 포함한 IOT(Internet Of Things)”란 고객이 직접 결제가 가능한 신용카드 전용 결제 키오스크와 Room 내 전원 기기를 제어 할 수 있는 시스템을 말한다.
19. “GOLFZON PARK 점포관리프로그램”(이하 “점포관리프로그램”이라 한다)이란 “가맹본부”가 제공하는 인터넷 기반 점포 관리 프로그램을 말한다.
20. “개선상품”이란 가맹점 개점 시 골프존파크 브랜드 통일 및 매장환경 개선을 위한 상품으로 간판, 디지털 사이니지, 타석모듈 등의 상품을 말한다.
21. “SV(Supervisor)”(이하 “SV”라 한다)란 “가맹본부”가 “가맹점사업자”의 점포 운영 관련 경영지도, 마케팅 기획, 서비스 개선 등을 위하여 점포에 수시로 파견하는 전담 인력을 말한다.
22. “영업비밀”이란 일반에 널리 알려져 있지 않은 정보로서 “가맹본부”의 시스템, 매뉴얼 및 문서의 내용 중 제 3자가 인지할 경우에 “가맹본부”의 영업에 부정적 영향을 미칠 수 있는 기법이나 노하우 및 이들이 수록된 기타 가맹점 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

제3조 [계약당사자의 지위]

1. “가맹본부”와 “가맹점사업자”는 상호간에 독립한 사업자로서 대등한 관계에서 “본 계약”을 체결한다.
2. “가맹본부”와 “가맹점사업자”는 “본 계약”의 체결로 인하여 “가맹본부”와 “가맹점사업자” 사이에 여하한 대리관계나 위임관계, 사용자와 피용자 관계, 동업자 관계, 본점·지점 관계 기타 이에 준하는 여하한 특별한 관계가 발생하는 것이 아님을 확인한다.

3. “가맹점사업자”는 “본 계약” 기간 중 어떠한 형태로든 “가맹본부”의 대리인, 지점, 피용자 기타 “가맹본부”에게 직접 법률효과가 귀속되는 지위에 있는 자로 오인 될 수 있는 여하한 표시나 표현을 하여서는 아니 된다.
4. “가맹점사업자”는 자신의 책임과 부담으로 가맹점을 운영하고, 종업원을 고용하는 등 사업자로서의 모든 권리와 의무를 가진다.

제4조 [신의성실의 원칙]

“가맹본부”와 “가맹점사업자”는 “본 계약”에 따라 가맹사업을 영위함에 있어서 각자의 업무를 신의에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

제5조 [“가맹본부”의 준수사항]

“가맹본부”는 “GOLFZON PARK” 가맹사업의 활성화 및 가맹점과의 공동의 이익 추구를 위하여 아래 각호의 사항에 대하여 지속적인 노력을 기울여야 한다.

- 가. 가맹사업의 성공을 위한 사업구상
- 나. 상품이나 용역의 품질관리와 판매기법의 개발을 위한 지속적인 노력
- 다. 가맹점에 대하여 합리적 가격과 비용에 의한 점포설비의 설치, 상품 또는 용역, 서비스 등의 공급
- 라. 가맹점사업자와 그 직원에 대한 교육·훈련
- 마. 가맹점의 경영·영업활동에 대한 지속적인 조언과 지원
- 바. 가맹계약기간 중 가맹점의 영업지역 안에서 자기의 직영점을 설치하거나 가맹점사업자와 유사한 업종의 가맹점을 설치하는 행위의 금지
- 사. 가맹점과의 대화와 협상을 통한 분쟁해결 노력

제6조 [“가맹점사업자”의 준수사항]

1. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK” 가맹점을 운영하는 자로서 가맹사업의 통일성 및 “가맹본부”의 명성을 유지하기 위하여 노력하고, “가맹본부”의 품질기준 및 영업방침, 운영매뉴얼, 브랜드 사용 가이드 등을 적극적으로 준수하여야 한다.
2. “가맹점사업자”는 “가맹본부”에서 제공하는 가맹 전용 골프시뮬레이터만을 사용하여야 하며, 골프시뮬레이터를 추가로 설치하거나 일부를 철거하고자 할 경우에는 사전에 “가맹본부”와 합의하여 “본 계약”을 변경 하여야 한다.
3. “가맹점사업자”는 골프존시뮬레이터에 “가맹본부”로부터 사전에 승인 받지 않은 H/W 또는 S/W를 설치 및 연결하여 사용하여서는 아니된다.
4. “가맹점사업자”는 반드시 “가맹본부”가 선정한 제품으로 “POS 시스템”을 설치 및 사용하여야 하며, 실제 라운드에 따른 매출과 “POS 시스템”을 통해 기록된 매출이 상호 같거나 유사해야 한다.
단, “가맹점사업자”와 “가맹본부”가 사전에 합의된 사항에 대해서는 예외로 한다.
5. “가맹점사업자”는 상품 및 용역의 구입과 판매에 관한 내역 등 “가맹본부”의 통일적 사업경영 및 판매전략의 수립에 필요한 자료를 작성, 보유하고 “가맹본부”가 가맹사업 활성화를 위한 전략 수립 등의 목적으로 자료의 제공을 요청하는 경우 이를 제공할 수 있다.

6. “가맹점사업자”는 가맹점의 업무현황 및 제4항의 규정에 의한 자료의 확인과 기록을 위한 “가맹본부”의 임직원 및 그 밖의 대리인의 사업장 출입을 허용하여야 한다.
7. “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 사전 동의를 얻지 않고 점포의 위치를 임의로 변경하거나 가맹점운영권을 양도 할 수 없다. 이는 “가맹점사업자”가 법인의 경우에도 동일하게 적용되며, 가맹점운영권의 양도 등으로 인한 법인의 대표이사 변경 등 경영상의 주요 변동사항이 발생할 경우 1주일 이내에 해당 변동사항을 가맹본부에 서면으로 통보하여야 한다.
8. “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 명의를 도용하거나, “가맹본부”의 노하우나 영업비밀 및 기타 지식재산권을 침해하여서는 아니 된다.
9. “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 “영업표지”, “저작물 등” 기타 지식재산권에 대한 침해사실을 인지하는 경우 “가맹본부”에 대한 침해사실의 통보와 금지조치에 필요한 적절한 협력을 하여야 한다.
10. “가맹점사업자”는 사회질서, 미풍양속을 저해하는 행위, 도박행위, 사행행위의 참여 및 알선 등 부정한 목적으로 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 이용하는 행위를 하여서는 아니 된다.
11. “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 임직원 및 위탁운영사의 임직원에게 대해 모욕, 폭행, 상해, 업무방해 등 어떠한 불법 행위도 하여서는 아니 된다.
12. “가맹점사업자”는 영업상의 주요사항(개인사업자인 경우에는 대표자 주소 및 연락처, 법인사업자인 경우에는 법인의 주소 및 연락처 등을 전부 포함한다)이 변경된 경우에는 그러한 사실을 즉시 “가맹본부”에 통보하여야 한다.

제7조 [“가맹점사업자”의 책임]

1. “가맹점사업자”는 자신의 귀책사유에 대하여 전적으로 책임을 지며 “가맹본부”의 귀책사유가 없는 한 가맹점의 운영과 관련하여 소비자 또는 기타 제3자와의 사이에서 발생하는 손해를 “가맹본부”에게 전가할 수 없다.
2. “가맹점사업자”는 자신의 책임으로 가맹점의 개점 및 운영과 관련된 주무관청의 인허가/등록/신고 사항 및 상가규약 등을 확인하고 절차를 진행하여야 한다.

제8조 [영업지역의 설정에 관한 사항]

1. “가맹점사업자”의 영업지역은 [별첨1]과 같다.
2. 계약갱신 시 “가맹점사업자”의 기존 영업지역 내에 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 “가맹본부”는 “가맹점사업자”와 합의하여 “가맹점사업자”의 영업지역을 변경할 수 있다.
 - (1) 재건축, 재개발, 신도시 건설 등 대규모개발로 인하여 상권의 급격한 변동이 발생하는 경우
 - (2) 해당 상권의 거주인구 또는 유동인구가 현저히 변동되는 경우
 - (3) 소비자의 기호변화 등으로 인하여 해당 상품·용역에 대한 수요가 현저히 변동되는 경우
 - (4) 위의 사유에 준하는 사유로 인하여 영업지역을 그대로 유지하는 것이 현저히 불합리하다고 인정되는 경우
3. “가맹점사업자”와 영업지역의 변경에 관하여 합의가 성립된 경우, “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 변경된 영업지역 내에서 추가 가맹점을 개설할 수 있는 우선권을 부여하되, “가맹점사업자”가 추가 가맹점을 개설하지 않을 경우에는 “가맹본부”가 직영점을 개설하거나 다른 가맹점사업자로 하여금 가맹점을 개설하도록 할 수 있다.

4. “가맹점사업자”는 계약기간 중 “가맹본부”의 동의 없이 제1항에서 정한 영업지역을 변경할 수 없다.
단, “가맹본부”는 도로사정의 변경이나 재개발 등으로 인하여 영업지역이 충돌되는 경우에는 가맹점사업자들 상호간의 이해관계를 합리적으로 조정할 수 있다.
5. “가맹점사업자”는 자신의 판단과 책임 하에 점포의 입지를 선정하며, “가맹본부”는 해당지역의 행정구역상의 구분, 시장의 특성, 주요한 근린시설, 업종특성에 따른 매출성향 등을 고려하여 해당점포의 실사를 통하여 가맹점사업자에게 조언을 할 수 있다.
6. “가맹점사업자”의 영업성과는 시장상황 또는 “가맹점사업자”의 경영 능력이나 영업력에 따라 좌우되는 것으로 “가맹본부”는 “가맹점사업자”의 매출액 및 수입액을 보장하지 않는다.
7. “가맹점사업자”는 “가맹본부”와 약정한 영업지역을 준수하며, 자신의 영업지역을 벗어나 다른 가맹점의 영업지역에서 영업활동(광고 및 판촉활동 등 포함)을 하지 아니한다. 단, 온라인을 통한 영업활동의 경우는 제외한다.

제9조 [가맹점운영권의 부여]

1. “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 계약기간 중에 “가맹본부”의 영업시스템에 따라 가맹사업을 운영하도록 하기 위하여 필요한 범위에서 “가맹점사업자”에게 다음 각 호의 권리를 부여한다.
 - (1) 계약기간 내 “가맹본부”의 영업표지의 사용권
 - (2) 가맹사업과 관련하여 등기·등록된 권리나 영업비밀의 사용권
 - (3) “필수공급품목”을 공급받을 권리
 - (4) “GOLFZON PARK BM”을 구성하는 골프시뮬레이터 S/W의 비독점적 라이선스
 - (5) “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 공급받을 권리
 - (6) 경영지도, 교육 기타 경영지원을 받을 권리
 - (7) 기타 “가맹본부”가 “본 계약”상의 영업과 관련하여 보유하는 권리로서 “가맹본부”가 사용허가의 대상으로 삼은 권리
2. 이 계약에서 “가맹점사업자”에게 사용이 허가된 영업표지의 표시는 [별첨3]와 같다.

제10조 [지식재산권의 확보]

1. “가맹본부”의 모든 “영업표지” 및 “저작물 등”에 대한 지식재산권은 관계 당국에 대한 출원, 등록 여부, “본 계약” 기간 내외를 불문하고 “가맹본부”의 권리로서 “가맹점사업자”에게 양도되지 아니한다.
2. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 사용 허가한 지식재산권을 계약기간 내에 가맹점 운영에 한해 사용가능하고 그 외에는 “가맹본부”의 사전승인 없이는 어떠한 경우에도 이를 자신의 명칭, 기타 개인적인 목적에 사용할 수 없다.
3. “가맹점사업자”는 제3자가 “가맹본부”의 지식재산권을 침해하거나 이를 침해하는 소를 제기하는 경우 등에는 즉시 그 사실을 “가맹본부”에게 통지하고 그 침해방지에 공동으로 노력하여야 한다.
4. “가맹본부”는 다른 특별한 사정이 없는 한 “가맹점사업자”의 영업표지 사용에 법적 장애가 발생하지 않도록 필요한

조치를 취하여야 한다.

5. “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 사용을 허가한 각종 권리의 진정성과 적법성 및 대항력에 대하여 책임을 진다.
6. “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 사용 허가한 “가맹본부”의 지식재산권이 제3자 권리 침해, 유효기간의 만료 등으로 무효가 된 경우에는 “가맹본부”의 책임과 비용으로 이를 대체할 수 있는 수단을 제공하여야 한다. 또한 이로 인해 “가맹점사업자”에게 손해발생시 “가맹점사업자”는 손해를 입증할 증거서류를 첨부하여 “가맹본부”에게 손해배상을 청구할 수 있고 “가맹본부”는 손해가 명백한 경우 이를 배상할 책임이 있다.

제11조 [영업개시 전 부담하는 비용]

1. **(초도 가맹비)** “가맹점사업자”는 계약체결일로부터 3일 내에 “초도 가맹비”로 일금 일천만원 (10,000,000원 / 부가세 별도, 부가세 금액은 “가맹점사업자”가 가맹점 사업자등록 후에 지급한다)을 “가맹본부”에게 지급하여야 한다. “초도 가맹비”는 “본 계약”의 계속적 이행 여부와 무관하게 가맹점 개설 전에 시장조사, 물품, 인력, 판촉, 홍보 등을 지원 및 제공하는 것에 대한 대가로 지급되는 입회비 성격의 것이므로, 영업이 개시되면 지원 및 제공이 완료된 것으로 보아 그 반환을 청구할 수 없다.
2. **(개점전 교육비)** “가맹점사업자”는 계약체결일로부터 3일 내에 “개점전 교육비”로 일금 오백만원 (5,000,000원 / 부가세 별도, 부가세 금액은 “가맹점사업자”가 가맹점 사업자등록 후에 지급한다)을 “가맹본부”에게 지급하여야 한다. “가맹점사업자”는 본 교육비를 지급함으로써 본인을 포함하여 2인까지 교육에 참석할 수 있으며, 3인 이상부터는 추가 인원당 일금 일백만원 (1,000,000원 / 부가세 별도, 부가세 금액은 “가맹점사업자”가 가맹점 사업자등록 후에 지급한다)의 추가 비용을 지급하여야 한다. 단, 상기 비용은 개점전 교육이 완료된 후에는 교육의 제공이 완료된 것으로 보아 그 반환을 청구할 수 없다.
3. **(행정비)** “가맹점사업자”는 계약체결일로부터 3일 내에 “행정비”로 일금 오백만원 (5,000,000원 / 부가세 별도, 부가세 금액은 “가맹점사업자”가 가맹점 사업자등록 후에 지급한다)을 “가맹본부”에게 지급하여야 한다. “행정비”는 “본 계약”의 체결을 위한 제반 업무 제공(상권 및 입지분석, 가맹점 사전 확인 등)에 대한 대가로서 “본 계약”의 체결시점에 제반 업무 제공을 완료한 것으로 보아 체결 이후에는 그 반환을 청구할 수 없다.
4. **(계약이행보증금)** “가맹점사업자”는 계약체결일로부터 3일 내에 “본 계약”의 이행 및 이와 관련한 손해배상액의 지급을 담보하기 위해 아래 표에서 정한 “계약이행보증금”을 지급하여야 한다. “가맹점사업자”는 아래 표에서 정한 금액을 보험금으로 하고, 피보험자를 “가맹본부”로, “본 계약”의 계약기간과 같은 보험기간으로 정한 계약이행보증보험에 가입하여 해당 보증보험증권을 본 계약 체결시 “가맹본부”에 제출하는 것으로 “계약이행보증금”의 납입을 갈음할 수 있다. “가맹점사업자”가 현금으로 지급한 “계약이행보증금”에는 이자가 발생치 않으며, “본 계약”이 종료 또는 해지되는 경우 “계약이행보증금”으로 “가맹점사업자”의 잔존 채무액과 손해배상액을 충당하고 남은 잔액을 “가맹점사업자”에게 반환한다.

설치 골프 시뮬레이터 대수 기준	계약이행보증금
9대 이상	일금 천이백만원 (12,000,000원)
1~8대	일금 팔백만원 (8,000,000원)

* 골프시뮬레이터 대수는 가맹점에 설치된 전체 골프시뮬레이터를 포함하며, 계약기간 중 대수가 변경될 경우에는 그 변경된 대수의 기준에 따라 계약이행보증금을 조정하여야 한다.

5. “가맹점사업자”는 계약체결일로부터 3일 내에 본 조에서 정한 제반 금전을 “가맹본부”가 지정하는 가맹금 예치계좌에 현금으로 지급하여야 한다.
6. 가맹계약을 갱신하거나 재계약하는 본 조 제4항의 계약이행보증금을 보증보험증권을 제출한 경우에는 해당 보증보험증권의 보험기간을 새롭게 체결된 가맹계약의 기간과 동일하게 변경하여야 제출하여야 한다.

제12조 [가맹금의 예치에 관한 사항]

“가맹본부”는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하 “가맹사업법”이라 한다.) 제6조 제 5항 에 따라 “가맹점사업자”가 본 계약 제11조에서 정한 가맹금을 “가맹본부”의 가맹금 예치 계좌에 입금하도록 안내한다. “가맹본부”는 “가맹점사업자”의 가맹점 영업 개시일 또는 계약체결일로부터 2개월이 도래하는 시점 중 빠른 시점에 예치 금액을 인출할 수 있다.

제13조 [영업 중 부담하는 비용]

1. “가맹점사업자”가 가맹본부에 지급하여야 할 영업 중 부담하는 비용은 다음과 같은 비용을 부담한다.
또한, “가맹점사업자”가 가맹본부로부터 공급받는 물품 등에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가를 포함한다.

구분	금액	지급기한 및 방법	반환조건 및 반환될 수 없는 사유
유지보수비	아래의 본조 제2항 및 3항에 따름		반환되지 않음
POS관리비	월 2만 2천원	아래의본조 제3항에 따름	반환되지 않음
GS도탈케어서비스 자기부담금	제19조에 따름		
광고/판촉비	제20조에 따름		
점포환경 개선비용	제23조에 따름		
개점 후 교육비	제26조에 따름		
물품 등 마진	필수공급품목의 경우 본 계약 [별첨5]에 따름	별도의 물품공급계약서 또는 각 물품별 비즈몰 주문서 등에 따름.	
지연이자	연10%	지급기일의 다음날부터 지급하는 날까지	반환되지 않음
골프문화상품권 등 수수료	2.75%	본조 제3항에 따름	반환되지 않음

* 물품 등 마진 금액 관련, 2024년 말 기준 가맹점당 평균 지급한 금액의 추정금액은 298,681원으로 2024년도에 당사가 가맹점사업자에게 공급한 구입요구품목의 매출액에서 해당 품목의 구매금액 합을 뺀 차액을 6개월 이상 운영한 가맹점 수로 나눈 금액임. 이 경우 전년도에 구입하여 금년에 공급하는 부분, 금년에 구입하였으나 아직 공급하지 않은 부분, 자체생산품목에 대한 차액가맹금 미포함 등으로 인한 오차가 발생할 수 있음.

2. (유지보수비) “가맹점사업자”는 영업개시일로부터 GOLFZON PARK 점포관리프로그램 (제18조), GOLFZON PARK 온라인서비스(제16조), 골프시뮬레이터 S/W의 라이선스(제15조 제6항), 골프시뮬레이터 H/W의 수시 점검, 하자 보수 (GS토탈케어서비스)(제19조), SV를 통한 경영지원(제25조) 등을 지원 및 제공하는 대가로 아래표 중 “가맹점사업자”의 전월 골프시뮬레이터 한대 당 라운드 수에 해당하는 구간의 금액을 모두 합한 금액을 “가맹본부”에게 매월 지급하여야 한다. 유지보수비는 전월 1일부터 말일까지의 1개월 단위로 정산하기로 하며, “가맹본부”가 매월 10일까지 “가맹점사업자”에게 유지보수비를 청구하면 “가맹점사업자”는 청구월 20일까지(20일이 공휴일인 경우에는 익일 또는 공휴일 만료일의 익일까지) 지급하여야 한다.

(1) “시스템당 라운드 구간제”

- 가맹점에서 보유한 가맹전용 골프시뮬레이터 시스템당 라운드 수에 따라 과금되는 방식

1개월 라운드 수*(1대 기준)	금액(부가세 부가세 별도)
1~100 라운드 미만	14 만원 (₩140,000)
100~150 라운드 미만	26 만원 (₩260,000)
150~200 라운드 미만	36 만원 (₩360,000)
200~250 라운드 미만	46 만원 (₩460,000)
250~300 라운드 미만	56 만원 (₩560,000)
300 라운드 이상	75 만원 (₩750,000)

* 스트로크 모드시 18홀 중 3홀 플레이부터 0.5라운드로, 12홀 플레이부터 1라운드로 계산함.

* 기타 모드의 라운드 수 산정방식은 “점포관리프로그램”을 통해 게시함.

(2) “매장 당 총 라운드제”

- 가맹점에서 보유하여 운영하는 가맹전용 골프시뮬레이터의 시스템 총 라운드 수에 따라 과금되는 방식

1개월 라운드 수(가맹점 내 총 시스템 기준)	금액(부가세 별도)
0~100 라운드 미만	0원
100~150 라운드 미만	26만원(₩260,000)
150~200 라운드 미만	36만원(₩360,000)
200~250 라운드 미만	46만원(₩460,000)
250~300 라운드 미만	56만원(₩560,000)
300~350 라운드 미만	66만원(₩660,000)
350~400 라운드 미만	76만원(₩760,000)
400~450 라운드 미만	86만원(₩860,000)
450~500 라운드 미만	96만원(₩960,000)
~ +50 라운드 마다	~+10만원(₩100,000)

* 스트로크 모드시 18홀 중 3홀 플레이부터 0.5라운드로, 12홀 플레이부터 1라운드로 계산함.

* 기타 모드의 라운드 수 산정방식은 “점포관리프로그램”을 통해 게시함.

3. “가맹본부”는 매월 “가맹점사업자”의 유지보수비 등을 각각 정산하여 본 조에서 정한 바에 따라 “가맹점사업자”에게 청구하며, “가맹점사업자”는 청구금액을 현금 또는 신용카드로 지급할 수 있다. 본 계약 체결 후 “가맹점사업자”가 영업을 개시한 첫 번째 월 및 영업을 종료한 마지막 월의 경우, 유지보수비는 일할 계산하기로 한다. 유지보수비의 일할 계산시에는 라운드 구간도 일할하여 환산하기로 한다.

제14조 [가맹금 등 금전의 반환조건에 관한 사항]

1. “가맹점사업자”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 본 계약의 체결일로부터 4개월 이내(제3호의 경우 가맹본부의 영업중단일로부터 4개월 이내)에 “가맹본부”에 대하여 서면으로 제11조에서 정한 가맹금의 반환을 청구할 수 있고, “가맹본부”는 서면으로 청구한 날로부터 1개월 이내에 가맹금을 반환하여야 한다. 이 경우 반환하는 가맹금의 금액은 가맹계약의 체결 경위, 금전이나 그 밖에 지급된 대가의 성격, 가맹계약기간, 계약이행기간, 가맹사업당사자의 귀책 정도 등을 고려하여 당사자의 협의에 의하여 결정한다.
 - (1) “가맹본부”가 등록된 정보공개서를 제공하지 아니하거나 정보공개서를 제공한 날로부터 14일(변호사 또는 가맹거래사의 자문을 받은 경우에는 7일)이 지나지 아니하였음에도 가맹금을 수령(가맹금을 예치하는 경우에는 예치)하거나 가맹계약을 체결한 경우
 - (2) “가맹본부”가 “가맹점사업자”에게 계약 체결 전 정보를 제공함에 있어 허위 또는 과장된 정보를 제공하거나 중요사항을 누락하여 계약 체결에 중대한 영향을 준 것으로 인정되는 경우
 - (3) “가맹본부”가 정당한 사유 없이 가맹사업을 일방적으로 중단한 경우
2. 가맹금 중 이행이 완료된 급부의 대가에 관하여는 공평의 관념에 어긋나지 않는 범위에서 당사자의 약정에 따라 반환하지 아니할 수 있다.
3. 본 조에 의해 “가맹본부”가 가맹금의 일부를 반환해야 하는 경우에는 “가맹점사업자”의 청구가 있는 날로부터 1개월 이내에 반환하여야 한다.

제15조 [가맹점사업자의 영업활동 조건에 관한 사항]

1. 인/허가 등 완료 및 관련 법규의 준수

“가맹점사업자”는 자신의 책임과 비용으로 가맹점 영업을 개시하기 전까지 체육시설의 설치·이용에 관한법, 소방기본법, 다중이용업소법, 부가가치세법 등의 관련 법규에 따른 제반 인/허가 또는 신고절차를 완료하여야 하며, “GOLFZON PARK” 가맹점 운영 중에도 관련 법규를 철저히 준수하여야 한다. 만약, 이를 위반하여 발생하는 제반 문제에 대하여는 “가맹점사업자”가 책임진다. “가맹본부”의 요청이 있을 경우에는 준수사항을 확인할 수 있는 “사업자등록증”, “체육시설업 신고증명서”, “소방시설 등 완비증명서” 등의 사본을 “가맹본부”에게 제출하여야 한다.

2. 필수공급품목의 공급

- (1) 본 계약의 양당사자는 “GOLFZON PARK BM”의 서비스 표준화는 고객에게 “GOLFZON PARK”에 대한 통일된 이미지를 심어주고, 고객이 언제 어느 점포를 가도 동일한 품질과 서비스를 느낄 수 있도록 고객의 편의성을 증대시키기 위한 필수 사항임을 동의한다.
“GOLFZON PARK BM”의 고객 브랜드 충성도 및 신뢰도 제고와 전체 가맹점사업자의 공동발전을 위해 “가맹점사업자”는 영업 중에 가맹사업의 통일성, 품질 수준 유지, 기술 구현 최적화를 위한 필수공급품목을 “가맹본부”가 정한 바에 따라 구비하여야 하며, “가맹본부”가

가맹사업자에게 공급하는 물품 등의 내역 및 가격은 [별첨4] 및 [별첨5]와 같다. 이때 물품 등의 공급가격은 각 품목별로 직접제조원가, 간접제조원가, 판관비, 매입가격에 마진을 더한 금액으로 구성된다.

- (2) “가맹본부”가 거래처를 지정한 필수공급품목의 경우 물품주문 및 결제는 “가맹본부” 또는 “가맹본부”가 지정한 업체의 발주시스템에 따른다.
- (3) “가맹점사업자”는 필수공급품목을 수령한 3일 이내에 물품에 하자가 없는지 여부를 검사하여야 하고, 검사를 태만히 하거나 관리상의 문제로 손해가 발생한 경우에는 반품 또는 수량의 보충을 청구할 수 없다.
- (4) “가맹본부” 또는 “가맹본부”의 협력업체가 공급하는 공급품의 공급가격은 “가맹본부” 또는 “가맹본부”의 협력업체가 정하며, 시장상황에 따라 공급가격은 유동적일 수 있다. 다만, 물가인상 기타 경제여건의 변동으로 인하여 공급품 등의 공급내역, 가격의 변경이 필요할 경우 가맹본부는 변경내역, 변경사유 및 변경가격 산출 근거를 가맹점사업자에 서면으로 제시한다.

3. 구입강제품목의 지정

- (1) 구입강제품목은 가맹사업을 경영하는데 필수적이며, 다른 사업자로부터 구매할 경우 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵기 때문에 반드시 가맹본부(혹은 가맹본부가 지정한 사업자)로부터 구입하여야 하며, 가맹본부는 구입강제품목을 지정 및 변경한 경우 해당 품목의 종류(규격 및 단위, 거래상대방, 기준 시점 등을 포함한다)를 POS, 점포관리프로그램 등 등을 통해 가맹점사업자에게 통지해야 한다. 통지된 내용은 본 가맹계약의 내용에 포함된다.
- (2) 구입강제품목의 공급가격 및 공급가격 결정기준은 [별첨 5]와 같다. 단, 천재지변, 전쟁, 전염병의 창궐 등 가맹본부의 책임없는 사유로 인한 전 세계적 수급 불안정 등으로 인해 큰 폭의 가격 변동이 급작스럽게 발생하는 경우 [별첨 5]의 공급가격 결정기준을 따르지 않을 수 있다.
- (3) “가맹본부”는 본조 제1항에 따른 구입강제품목은 신제품 출시, 기존 제품의 철수 등의 사유로 그 내역을 변경할 수 있으며, 본조 제2항에 따른 공급가격 및 공급가격 결정기준은 품목별 원가율 변경, 급격한 원자재 가격 인상 등의 사유로 변경할 수 있다. 이때 “가맹본부”는 변경된 내용이 기재된 [별첨 5]를 “가맹점사업자”에게 다시 제공해야 한다.

4. 거래상대방에 따른 물품 공급의 제한

“가맹점사업자”는 “가맹본부”의 사전 동의 없이 “가맹본부”가 공급한 물품을 타 브랜드의 가맹점, 기타 자영업자 등 “가맹본부”와 계약한 “가맹점사업자”의 점포 외의 다른 곳에 공급하는 등의 행위를 하여서는 안 된다. 다만, 인근 가맹점사업자의 물품 부족 비상 시에는 “가맹본부”의 승인을 얻어 공급할 수 있다.

5. 판매품목의 제한

“가맹점사업자”는 고객에게 동일한 영업이미지로 브랜드 충성도 및 브랜드 신뢰도를 제고하기 위하여 상품 및 서비스의 동질성 확보는 필수적인 부분으로, “가맹점사업자”는 개점 전 “가맹본부”가 지정한 상품과 서비스를 판매해야 한다. 지정된 상품과 서비스 외에 다른 상품 또는 서비스를 판매하려는 경우에는 “가맹본부”에 그 취지를 설명하고 사전 서면 승인을 받아야 한다.

6. 소프트웨어 라이선스 등

- (1) “가맹본부”는 골프시뮬레이터 및 부속장치의 S/W(이하 “GOLFZON PARK S/W”라 한다)의 저작권자로부터 S/W 및 IP 사용계약 등에 따라 적법하게 위임 받은 권한 범위 내에서 “가맹점사업자”에게 계약기간 동안 “GOLFZON PARK S/W”에 대한 비독점적인 라이선스를 부여한다. “가맹점사업자”는 “본 계약”에 따라 “GOLFZON PARK S/W”를 자신의 점포에서 고객들이 이용할 수 있도록 사용할 수 있는 권리를 갖는다.
- (2) “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 사전 동의 없이 다음과 같은 행위를 하여서는 안되며, 이를 위반할 경우 “가맹본부”는 그 위반행위 금지 및 손해배상을 청구하거나, “GOLFZON PARK S/W”의 라이선스를 즉시 회수하거나, 위반행위에 따라 초래된 결과를 제거하거나 또는 이에 갈음하는 조치를 취할 수 있다.
 - 가. “GOLFZON PARK S/W” 및 이와 연동되는 상품을 임의로 변경, 위조, 변조하거나 정당한 권한 없이 2차적 저작물을 작성하는 행위
 - 나. “GOLFZON PARK S/W” 및 이와 연동되는 상품을 역어셈블링, 역컴파일 등의 방법으로 역엔지니어링하는 행위 또는 “GOLFZON PARK S/W” 및 이와 연동되는 상품에 적용된 암호화 등의 기술적 보호조치를 무력화하는 행위(단, 법률상으로 명확히 허용되는 부분은 제외한다.)
 - 다. “GOLFZON PARK S/W” 및 이와 연동되는 상품의 설계도, 디자인 도안, 펌웨어와 소프트웨어의 프로그램 코드 및 출력 데이터 등을 정당한 권한 없이 제3자에게 공개 또는 유포하거나, 제3자가 사용할 수 있게 하는 행위
- (3) “가맹점사업자”의 점포에 골프시뮬레이터의 설치가 완료되는 경우, “가맹점사업자”는 본 계약에 의해 계약기간 동안 골프시뮬레이터 한 대당 하나의 “GOLFZON PARK S/W”의 라이선스를 부여 받는다.
- (4) “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 제1항의 “라이선스” 또는 골프시뮬레이터 및 부속장치와 연동되는 상품에 기능개선, 암호화, 개인정보보호 및 호환성 유지 등의 기술적 조치에 필요한 데이터(로그인ID, 게임사용기록 등)를 최소한 범위 내에서 수집하는 것에 동의하며, 저작권자 및 “가맹본부”는 수집된 데이터를 “GOLFZON PARK S/W”의 기능 개선, 암호화, 개인정보보호 및 호환성 유지 등의 목적 이외에는 사용하지 않는다.
- (5) “가맹본부”는 “GOLFZON PARK S/W”의 프로그램 코드, 프로토콜, 인터페이스, 콘텐츠, 폰트 및 디자인 등을 변경하는 기술적 조치를 취할 수 있으며, “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 필요한 경우 “가맹점사업자”가 라이선스를 부여 받은 “GOLFZON PARK S/W”에 패치, 업데이트 및 수정 등을 적용하는 것에 동의한다.

7. 가격결정의 제한

“가맹본부”는 관련 업계시장이나 소비자의 동향 그리고 다른 경쟁업체와의 경쟁 등을 고려하여 지역별 표준가격을 “가맹점사업자”에게 권장하고 있다. “가맹점사업자”가 권장가격과 다른 가격으로 서비스를 판매하려는 경우에는 사전에 “가맹본부”와 협의하여야 한다.

8. 영업시간 및 일수의 제한

“가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 영업시간(10:00 ~ 익일 01:00) 및 영업일수(연중무휴)를 권장할 수 있다. “가맹점사업자”가 개인사정 등으로 영업을 연속하여 7일 이상 불가피하게 중단해야 할 경우에는 사전에 가맹본부에 통지하여야 한다.

9. 유니폼 착용

“가맹점사업자” 및 “가맹점사업자”의 종업원은 “가맹본부”가 지정한 유니폼을 착용하고 근무하여야 한다.

제16조 [GOLFZON PARK 온라인서비스에 관한 사항]

1. “가맹본부”는 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 통해 “가맹점사업자”에게 라이선스를 부여한 “GOLFZON PARK S/W”의 업데이트, 가맹점의 판매 상품 및 서비스 등을 제공한다. 단, 다음 각 호의 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 위하여 사전에 공지한 후 GOLFZONPARK 온라인서비스 중 일부를 중단할 수 있다.
 - (1) 특정 GOLFZONPARK 온라인 서비스 중 이용률이 객관적으로 낮아 서비스의 현저한 수익 악화 등 경영상의 중대한 사유가 발생한 경우
 - (2) 특정 GOLFZONPARK 온라인 서비스 또는 특정 골프시뮬레이터에 대한 기술적 지원이나 서비스를 지속하기 객관적으로 어려운 경우
2. “가맹점사업자”는 자신의 점포에 설치하여 “가맹본부”에게 사용 등록한 골프시뮬레이터만을 통해 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 이용할 수 있는 권한을 가진다.
3. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK 온라인서비스”의 설정과 보안에 관련된 다음과 같은 기술적 정보를 제3자에게 공개할 수 없다.
 - (1) 점포관리프로그램의 아이디 및 비밀번호 및 상세 내용
 - (2) 골프시뮬레이터의 락키 번호
4. 천재지변, 전쟁, 기간통신사업자의 서비스 장애, 기타 이에 준하는 불가항력으로 인하여 “가맹본부”가 “가맹점사업자”에 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 공급하지 못한 경우 “가맹점사업자”는 “가맹본부”에 대하여 이에 대한 책임을 물을 수 없다.
5. “가맹본부”는 시스템의 정기점검, 증설, 교체, 업데이트 등을 위하여 일시적으로 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 중단할 필요가 있을 경우에는 홈페이지를 통해 사전에 공지하여야 한다. 단, 사전에 예측할 수 없는 사정(긴급한 설비 장애 등)으로 인하여 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 중단하여야 할 경우에는 그 사정이 발생한 즉시 “가맹점사업자”에게 통지하여야 한다.
6. “가맹본부”의 일방적인 귀책사유로 인하여 “가맹점사업자”에게 “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 제공하지 못하게 됨에 따라 “가맹점사업자”가 영업손실을 입게 된 경우에는 “가맹본부”는 “가맹점사업자”의 평균 매출액 등을 참조하여 “가맹점사업자”와 협의를 거쳐 “가맹점사업자”의 영업손실을 보상하여야 한다.
7. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK 온라인서비스”에서 실시되는 이벤트 중 고객이 직접 참여하여야 하는 이벤트(고객이 “가맹점사업자”의 골프시뮬레이터에 부착된 결제 단말기를 통해 직접 결제하여야 하는 이벤트 등)에 참여하고자 하는 경우에는 “점포관리프로그램”을 통해 별도로 신청하여야 한다.
8. “가맹점사업자”는 고객이 자신의 골프존닷컴(www.golfzon.com) 계정을 통해 아이템 등을 구매하기 위하여 “가맹점사업자”의 골프시뮬레이터에 부착된 결제 단말기를 통해 직접 결제하고자 하거나

“가맹점사업자”의 POS 시스템을 통하여 라운드비용과 함께 결제하고자 할 경우, 이에 관하여 적극 협조하여야 한다.

9. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK 온라인서비스” 이용 시 “가맹점사업자”의 골프시뮬레이터로 송출되는 광고의 게재에 동의한다.
10. “가맹본부”는 고객 니즈의 변화와 시장상황 등 경영환경의 변화에 대응하고 가맹사업의 경쟁력을 강화하기 위하여, “GOLFZON PARK 온라인서비스”를 구성하는 신규 온라인 콘텐츠를 개발하여 “가맹점사업자”에게 유상으로 제공할 수 있으며, “가맹점사업자”는 이를 선택적으로 취급할 수 있다.
11. 본조 각항의 사항에 대한 세부 절차 등은 별도의 이용약관에 정하기로 하며, “가맹본부”는 해당 약관을 점포관리프로그램에 게시하기로 한다. 단, 이용약관은 “본 계약”과 위배되는 내용을 정할 수 없으며, 내용이 상충하는 경우 “본 계약”이 우선한다.

제17조 [물품공급 및 GOLFZON PARK 온라인서비스의 중단]

1. “가맹본부”는 다음 각 호의 경우, 서면으로 시정을 요구한 날로부터 7일 내에 시정되지 않으면 “가맹점사업자”에 대한 물품공급 중단, GS토탈케어서비스 보류 및 “GOLFZON PARK 온라인서비스”의 일부 기능(연습장 모드 등) 제한 등을 할 수 있다.
 - (1) “가맹점사업자”가 유지보수비, 자기부담금, 필수품목 구매대금, 인테리어 공사대금 등 “가맹본부”에 지급해야 할 금전을 연체한 경우
 - (2) “가맹본부”의 경영지원 지도에 따르지 않거나 “가맹점사업자”가 제6조(가맹점의 준수사항) 등 계약상 중요한 의무사항을 위반한 경우
 - (3) “가맹점사업자”가 제15조 제1항 제1호(인/허가 등 관련 법규의 준수)를 위반하는 경우
 - (4) “가맹점사업자”가 제15조 제2항 제1호(필수공급품목의 구비)를 위반하는 경우
 - (5) “가맹점사업자”가 제15조 제5항(소프트웨어 라이선스 등)을 위반하는 경우
 - (6) “가맹본부”의 브랜드 통일성을 저해하거나 고의로 이미지를 훼손하는 경우
 - (7) “가맹점사업자”가 골프존시뮬레이터에 “가맹본부”로부터 사전에 승인 받지 않은 H/W 또는 S/W를 설치 및 연결하여 사용하는 경우
2. “가맹점사업자”가 2개월 이내에 전항에 따른 시정요구를 2회 이상 받았음에도 불구하고 이를 이행하지 아니하는 경우 또는 “가맹점사업자”가 “가맹본부”의 시정요구에 따라 위반사항을 시정한 날부터 1년(계약갱신이나 재계약된 경우에는 종전 계약기간에 속한 기간을 합산한다) 이내에 다시 같은 사항을 위반하는 경우에는 “가맹본부”는 가맹점에 대한 “GOLFZON PARK 온라인서비스”의 공급을 중단할 수 있다.
3. “가맹본부”는 천재지변, 전쟁, 화재, 전기통신시설의 장애 등 “가맹본부”가 통제할 수 없는 사유로 물품 및 “GOLFZON PARK 온라인서비스”의 공급이 어려운 경우에는 사전예고 없이 물품의 공급 및 “GOLFZON PARK 온라인서비스” 지원이 중단될 수 있으며, “가맹점사업자”에 대하여 이로 인한 손해배상책임을 부담하지 않는다.

제18조 [GOLFZON PARK 점포관리프로그램의 이용]

1. “가맹점사업자”는 효율적인 가맹점 운영 및 관리를 위해 “가맹본부”가 제공한 “점포관리프로그램”을 이용하여야 한다.
2. “가맹점사업자”는 “가맹본부” 또는 “가맹본부”의 직원이 “점포관리프로그램”의 내용 등을 열람·확인 할 수 있도록 반드시 협조하여야 한다.

3. “가맹점사업자”는 “점포관리프로그램”의 상세 내용에 대하여 “가맹본부”의 서면승인 없이 개별적으로 무단 유출하거나, 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.
4. “가맹본부”는 “점포관리프로그램”에 등록된 “가맹점사업자”의 사업자 정보가 외부에 유출되지 않도록 전자적 보안체계를 갖추어야 한다.

제19조 [골프시뮬레이터 H/W의 유지보수에 관한 사항]

1. “가맹본부”는 제13조 제1항의 유지보수비에 포함된 서비스로 “가맹점사업자”의 골프시뮬레이터 H/W 및 셀프결제기를 포함한 IOT에 대하여 GS 토탈케어서비스를 제공한다. GS 토탈케어서비스란 골프시뮬레이터 및 셀프결제기를 포함한 IOT의 하자보수 발생시 추가비용 없이 제 3항의 자기부담금만으로 수리 및 부품 교체를 제공하는 서비스를 말한다.
2. 다음 각 호의 사유에 의하여 고장이나 파손 등(이하 “고장”이라 한다) 등이 발생한 경우에는 원칙적으로 A/S가 불가하며, A/S가 가능한 범위 내에서 유상으로 A/S가 진행된다.
 - (1) 소모품 또는 프로젝터의 고장(스크린, 매트, 고무티 등과 같은 소모성 부품의 경우 수명이 다한 경우를 포함하며, 프로젝터의 경우 “가맹본부”의 공식 서비스 센터 외의 업체에서 수리 또는 클리닝을 받은 이력이 있는 경우를 포함한다), 이나 파손, 고객 또는 방문자 등의 과실에 의한 파손일 경우
 - (2) “가맹본부”의 공식 서비스 센터 외의 업체에서 임의로 수리를 받은 이력이 있거나 성능을 개조한 이력이 있는 경우
 - (3) “가맹본부”로부터 사전에 승인 받지 않은 제품 또는 소프트웨어를 사용하여 생긴 고장의 경우
 - (4) 잘못된 보관, 임의 분해 및 이전 설치로 인하여 생긴 고장의 경우
 - (5) 골프존 정품이 아닌 다른 기기를 통하여 접속하다 발생한 고장의 경우
 - (6) 소비자분쟁해결기준에 따른 부품 보유기간이 단종된 부품의 교체인 경우
 - (7) 천재지변 및 그에 준하는 불가항력적인 사유로 인한 고장의 경우
3. “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 사용 중인 골프시뮬레이터 H/W에 발생한 하자 등에 대한 점검을 신청하는 경우 천재지변, 전쟁, 전염병 등 “가맹본부”가 통제할 수 없는 사유가 발생하지 않는 한 지체 없이 “가맹점사업자”에 전문 하자보수 인력을 파견하여 하자 등을 확인한 후 GS 토탈케어서비스를 제공할 수 있으며, 이 때 “가맹본부”는 서비스의 세부내역과 자기부담금을 미리 고지하여야 한다. “가맹점사업자”가 부담하는 자기부담금은 시스템 당 일만 사천원(₩14,000/VAT포함)으로 하며, “가맹본부”는 전월 1일부터 말일까지의 자기부담금을 정산하여 당월 10일까지 “가맹점사업자”에게 청구하고 “가맹점사업자”는 청구월의 20일까지(20일이 공휴일인 경우에는 익일 또는 공휴일 만료일의 익일까지) 현금 또는 신용카드로 지급하여야 한다. 단순점검 및 하자보수에 대한 세부사항은 “점포관리프로그램”에 게시하여 “가맹점사업자”가 확인할 수 있도록 한다.
4. “가맹본부”는 GS토탈케어서비스 제공 시 부품 교체가 필요한 경우에는 동일한 성능을 유지할 수 있는 리퍼부품으로 교체하는 것을 원칙(골프시뮬레이터가 신품인지 리퍼제품인지에 대해서는 구분하지 않음)으로 하며, 부품 교체 후 고품(古品)은 “가맹본부”에서 회수한다. GS토탈케어서비스의 제공일로부터 3개월 이내 동일한 수리부품에 대한 서비스가 필요하게 되는 경우 별도의 자기부담금 없이 GS토탈케어서비스를 제공하기로 한다.
5. “가맹본부”에서 최초로 구입한 시점으로부터 10년이 경과된 골프시뮬레이터의 경우 부품 단종 및 기술 개발 중단으로 인하여 A/S가 불가할 수 있다.

제20조 [광고 및 판촉]

1. “가맹본부”는 가맹사업 및 브랜드의 전체적인 인지도 제고 등을 위하여 매스컴 및 각종 홍보수단을 이용한 이미지 광고, 상품광고, 가맹점 모집광고 등을 주도적으로 시행할 수 있다.
2. “GOLFZON PARK BM”의 전국 및 지역별 홍보 및 판촉활동의 횟수, 시기, 방법, 내용 등에 관한 기본적 사항은 “가맹본부”가 정하는 바에 의한다. 이와 관련하여 필요한 세부적 사항은 “가맹본부”가 합리적으로 결정하여 시행하고 “가맹점사업자”에 사후 통지한다.
3. “가맹점사업자”는 가맹점의 매출신장을 위하여 “가맹본부”가 전국 및 지역별로 실시하는 다양한 홍보, 판촉, 제휴 등에 적극적으로 협조하고 “가맹본부”의 지도에 따라야 한다.
4. “가맹점사업자”는 가맹금과는 별도로 브랜드 광고, 전국 및 지역별 판촉활동에 소요되는 비용을 부담하며, “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 광고나 판촉행사를 실시하려는 경우 사전에 그 비용 부담에 관하여 동의 시점을 객관적으로 확인할 수 있는 방법에 의하여 광고의 경우에는 전체 가맹점사업자의 50% 이상의 동의를, 판촉행사의 경우에는 전체 가맹점사업자의 70% 이상의 동의를 받아야 한다. 다만, 판촉행사의 경우에는 해당 판촉행사의 비용 부담에 동의한 가맹점사업자만을 대상으로 하여 이를 실시할 수 있다.
5. 본 조 제4항에도 불구하고 “가맹본부” 및 “가맹점사업자”가 사전에 가맹계약과 별도로 광고의 명칭 및 실시기간, 광고의 소요비용에 대한 가맹점사업자의 부담 비율 및 부담 한도에 관한 내용이 포함된 약정을 체결하여 그 약정에 따라 광고를 실시하는 경우에는 제4항에 따른 동의를 받지 아니할 수 있다.
6. 본 조 제4항의 경우 광고 또는 판촉행사의 목적·횟수·시기·매체 등에 관한 기본적 사항은 가맹본부가 정하는 바에 의한다. 다만, “가맹본부”는 전항에 따라 동의를 받는 경우 가맹점사업자에게 미리 광고의 명칭 및 실시기간, 광고의 소요비용에 대한 가맹점사업자의 부담 비율 및 부담 한도 등 세부사항을 고지하여야 한다.
7. 본 조 제4항의 경우 “가맹본부”는 당해분기에 지출한 광고비 또는 판촉행사비 중에서 각 가맹점사업자가 부담해야 할 금액을 다음 분기 첫 달의 말일까지 명세서를 첨부하여 통지하고, 가맹점사업자는 그 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 지급한다.
8. 본 조 제4항의 경우 “가맹본부”는 사업연도 중 “가맹점사업자”가 비용의 일부라도 부담한 광고를 시행한 경우 다음 각 호의 사항을 사업연도 종료 후 3개월 이내에 가맹점 사업자에게 통보하여야 하며, 가맹점사업자가 광고매체별 광고 횟수, 광고단가 등 세부 산출 근거가 포함된 광고 집행 내역의 열람을 요구하는 경우 가맹본부는 열람의 일시, 장소를 정하여 이를 열람할 수 있도록 한다.
 - (1) 해당 사업연도에 실시한 광고 또는 판촉행사(해당 사업연도에 일부라도 비용이 집행된 경우를 포함한다. 이하 같다)별 명칭, 내용 및 실시기간
 - (2) 해당 사업연도에 광고 또는 판촉행사를 위하여 전체 가맹점사업자로부터 지급받은 금액
 - (3) 해당 사업연도에 실시한 광고 또는 판촉행사로 집행한 비용 및 가맹점사업자가 부담한 총액
9. “가맹점사업자”가 독자적으로 자신의 비용과 계산하에 홍보 및 판촉, 제휴활동을 전개하고자 할 경우에는 사전에 그 내용 및 형식과 자료에 관하여 “가맹본부”의 승인을 얻어야 한다. 이 경우 “가맹본부”는 “GOLFZON PARK BM”의 통일성과 동일성 및 명성과 품격을 해치지 않는 한 부당하게 그 승인을 유보할 수 없다.
10. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 제작하여 제공한 광고물(브랜드 로고가 들어간 홍보물 모두 포함)을 “가맹본부”가 권장하는 위치에 설치하여 “가맹본부”의 광고활동에 적극적으로 협조하여야 한다. “가맹점사업자”가 광고물의 변형 또는 추가제작이 필요하다고 판단하는 경우, “가맹점사업자”는 전담 “SV”와 협의하여 “가맹본부”에게 이를 요청할 수 있다.

11. (1) “가맹점사업자”는 “가맹본부”에서 진행하는 각종 이용권(모바일, 지류 등) 취급하여야 하며, “가맹본부”가 이용권 비용, 수수료 등을 매월 집계하여 제13조의 비용 정산시 상계하여 처리 한다.
(2) “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 발행하는 “골프문화상품권(모바일, 지류, 카드 등)” 및 라운드 결제 방식(선결제 등)을 선택적으로 취급할 수 있으며, 이를 취급하는 경우 수수료는 “가맹점사업자”가 부담한다. 현재 수수료율은 2.75% (부가세포함)이며 부담비율을 관련법령, 판례 등을 근거하여 합리인 수준에서 변경할 수 있다. “가맹점사업자”는 수수료의 청구가 있는 날로부터 10일 내에 수수료를 “가맹본부”에 지급하여야 하며, 수수료는 지급이 완료된 후에는 “가맹본부”의 귀책이 없는 한 반환되지 않는다.
12. “가맹본부”가 직접 운영하거나 타사와 제휴하는 마일리지 제도 등 및 판촉활동을 진행하는 경우, “가맹본부”는 사전에 사용 기준, 비용 부담 등 구체적인 사항을 정하여 “가맹점사업자”에게 공지하고 상호 협의하여 진행한다.

제21조 [경업금지]

1. “가맹점사업자”는 “본 계약”의 존속 중에 “가맹본부”의 허락 없이 자기 또는 제3자의 명이나 계산으로 “가맹본부”의 영업과 동종 업종의营업을 할 수 없다.
2. “가맹점사업자”는 계약기간은 물론 계약종료 후에도 “가맹본부” 또는 다른 가맹점사업자의 직원을 자신의 점포에 근무하도록 유도할 수 없다. 단, “가맹본부” 또는 다른 가맹점사업자의 동의를 얻은 경우에는 그러하지 아니 하다.
3. “가맹점사업자”는 계약기간은 물론 계약종료 후에도 “가맹본부”의 영업상 비밀이나 노하우를 제3자에게 제공할 수 없다.
4. 본 조의 규정에 따른 의무는 “가맹점사업자”가 법인사업자일 경우 해당 법인(계열회사 포함)에 5% 이상의 지분을 가진 자와 그 법인의 임원 및 지배인을 포함하며, “가맹점사업자”는 이를 담보하기 위하여 “본 계약” 체결과 동시에 자신뿐만 아니라 이들로부터도 본 조의 의무를 위반하지 않을 것을 약속하는 약속서를 받아 “가맹본부”에게 제출하여야 한다.

제22조 [보험 가입 및 유지]

1. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 제시하는 다음 각호의 보험을 가맹점 개점 전에 필수적으로 가입하고 그 결과를 “가맹본부”에게 통보해야 하며, “본 계약” 기간 동안 보험가입상태를 계속 유지하여야 한다.
 - (1) 화재보험, 영업배상책임보험 등
 - (2) 법정 지정 보험 (고용, 산재보험, 국민연금, 국민건강보험 등)
2. 가맹점사업자는 자신의 책임으로 보험업자, 보험의 종류, 피보험자를 정한다.
3. “가맹점사업자”는 본 조 제1항에 관하여 변경된 사실이 있는 경우, 그 사실과 입증서류를 변경일자로부터 1개월 내 “가맹본부”에게 통지하여야 한다.
4. “가맹점사업자”는 본 조 제1항에 따라 가입한 보험이 손해보상에 충분하지 않은 경우, “가맹본부”는 “가맹점사업자”에 대하여 추가로 보험에 가입할 것을 권유할 수 있다. 단, “가맹본부”가 이러한 권유를 하지 않는 경우에도 “가맹점사업자”의 배상책임이 면책되거나 “가맹본부”에게 그 배상책임이 이전되지 아니한다.
5. “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 “GOLFZON PARK” 가맹점사업자들이 집단으로 가입하는 보험의 가입을 권유할 수 있고, 이에 따라 “가맹점사업자”가 보험에 가입하는 경우 보험업자, 보험의 종류, 피보험자는 “가맹점사업자”가 정한다.
6. “가맹점사업자”가 가입하는 모든 보험의 유지와 책임은 “가맹점사업자”에게 있다.

제23조 [점포 환경개선에 대한 비용]

1. “가맹본부”는 점포의 시설, 장비, 인테리어 등의 노후화가 객관적으로 인정되는 경우이거나 위생 또는 안전의 결함이나 이에 준하는 사유로 인하여 가맹사업의 통일성을 유지하기 어렵거나 정상적인 영업에 현저한 지장을 주는 경우 “가맹점사업자”에게 점포환경개선을 요구할 수 있다. “가맹본부”의 권유 또는 요구에 따른 점포환경개선의 경우, 점포의 확장 또는 이전을 수반하지 않을 때에는 “가맹본부”가 장비/집기의 교체비용을 제외한 실내건축공사비용 및 간판비용의 100분의 20을 부담하고, 점포의 확장 또는 이전을 수반할 때에는 장비/집기의 교체비용을 제외한 실내건축공사비용 및 간판비용의 100분의 40을 부담하기로 한다.
2. “가맹본부”가 본조 제1항에 따라 점포환경개선을 권유 또는 요구하는 경우 “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 예상 소요비용을 제시하기로 한다.
3. 점포환경개선공사는 “가맹점사업자”가 직접 시공할 수 있다. 이 경우, “가맹점사업자”는 공사계약서 등 공사비용을 증빙할 수 있는 서류를 갖추어 본조 제1항에 해당되는 “가맹본부”의 부담액에 해당되는 금액을 “가맹본부”에게 청구하기로 한다. 다만, 공사비용은 본 조 제2항에서 “가맹본부”가 제시한 예상 소요비용을 초과하지 않는다.
4. “가맹본부”는 본조 제3항에 따른 “가맹점사업자”의 비용청구일로부터 90일 이내에 “가맹본부”의 부담액을 “가맹점사업자”에게 지급하여야 한다. 단, “가맹본부”와 “가맹점사업자”가 점포환경개선 협의 시 비용지급과 관련된 별도의 합의가 있는 경우에는 1년의 범위 내에서 이를 분할 지급할 수 있다.
5. 점포환경개선일로부터 3년 이내에 “가맹본부”의 책임 없는 사유로 계약이 종료(계약의 해지 ·

영업양도를 포함한다)되는 경우에는 “가맹본부”의 부담액 중 잔여기간에 비례하는 부담액은 지급하지 아니하거나 이미 지급한 경우에는 “가맹본부”는 “가맹점사업자”로부터 이를 환수할 수 있다.

6. “가맹본부”의 권유 또는 요구가 없음에도 “가맹점사업자”의 자발적 의사 (임대차계약 기간 만료에 따른 점포이전 포함)에 의하여 점포환경개선을 실시하는 경우 또는 “가맹점사업자”의 귀책사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하여 불가피하게 점포환경개선을 하는 경우에는 “가맹본부”는 본조 제1항의 비용을 부담하지 않는다.
7. 4항에도 불구하고 가맹본부는 가맹점사업자가 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자를 통하여 점포환경개선을 한 경우에는 점포환경개선이 끝난 날부터 90일 이내에 가맹본부부담액을 가맹점사업자에게 지급한다.

제24조 [가맹점사업자의 영업설비/집기 등의 설치와 유지·보수 및 그 비용의 부담에 관한 사항]

1. “영업설비/집기”라 함은 간판, 인테리어, 골프시뮬레이터, 소모품, 골프용품 등 “가맹점사업자”가 가맹점개점 및 운영을 위해 필요한 모든 품목을 통칭한다. “가맹점사업자”의 영업설비/집기는 가맹사업 전체의 통일성 및 독창성, 품질 수준 유지 및 기술 구현 최적화를 할 수 있도록 “가맹본부”가 정한 매뉴얼 및 사양(이하 “표준안”이라 한다)에 따라 설치/구매/유지하여야 한다.
2. “가맹본부”는 “GOLFZON PARK BM” 전체의 통일성과 독창성 유지를 위하여 “가맹본부” 또는 업체를 지정하여 영업설비/집기를 공급할 수 있다.
3. “가맹점사업자”의 점포 내 “영업설비/집기”가 “가맹본부”의 “표준안”에 따라 구비되어 있지 않을 경우 “가맹본부”는 “가맹점사업자”의 개점을 보류할 수 있으며, 이데 따른 설치 비용이 추가 발생하는 경우 “가맹점사업자”에게 청구할 수 있다.
4. “가맹점사업자”는 계약기간 중에 임의로 점포의 실내장식, 점포확장/축소 및 이전, 외관을 변경할 경우 “가맹본부”의 사전 승인이 필요하다. 만일, “가맹본부”의 사전 서면 승인 없이 “가맹점사업자”가 임의로 변경할 경우, 가맹본부는 가맹점사업자에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 서면으로 2회 이상 시정조치를 요구할 수 있으며, 가맹점사업자가 2회에 걸친 시정요구에도 응하지 않을 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.
5. “가맹점사업자”는 점포운영 중 관련 법규(체육시설법, 다중이용업소법, 소방기본법 등)의 개정으로 인해 영업설비/집기의 변경이 필요한 경우 “가맹점사업자”는 자신의 비용으로 관련 법규에 맞게 변경하여야 한다.

제25조 [SV(Supervisor)에 관한 사항]

1. “가맹본부”는 “SV”가 “가맹점사업자”의 점포에 방문하여 가맹점 운영의 지원, 관리를 위하여 정기적 또는 부정기적으로 점포를 점검하도록 하여야 하며, “가맹본부” 및 “SV”는 “가맹본부”의 가맹사업의 통일성을 위한 운영매뉴얼, 가맹점 관리기준 및 경영지도에 위반하는 결과에 대해 “가맹점사업자”에게 시정을 요구할 수 있다.

2. “가맹점사업자”는 가맹점 운영과 관련된 자료를 보관하고 “가맹본부”의 청구가 있으면 이를 제공한다. 자료의 확인과 기록을 위하여 “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 직원(“SV” 포함)이 점포에 출입하여 조사하는 것을 허용한다.

제26조 [가맹점사업자에 대한 교육·훈련에 관한 사항]

1. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 제공하는 개점 전 신규교육의 과정을 이수하여야 한다. “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 신규교육 과정을 이수하지 않은 경우 및 교육의 습득 정도가 현저히 낮은 경우 “가맹점사업자”에게 재교육을 제공하거나 개점을 연기할 수 있다.
2. “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 계약기간 중 새롭게 개발한 상품과 서비스 및 프로그램 등의 이용 및 판매 등에 필요한 교육을 제공한다. “가맹점사업자”는 정당한 사유가 없는 한 해당 교육을 받고 새롭게 개발된 상품과 서비스를 고객에게 제공한다.
3. “가맹본부”는 SV를 통해 수시로 가맹점을 방문 점검·평가할 수 있으며, “가맹본부”는 평가 결과에 따라 정기 교육 및 부정기 교육 등의 조치를 취할 수 있다. 이때 “가맹본부”는 평가의 객관성을 위하여 정당하고 필요한 범위 내에서 촬영 등의 자료 수집을 할 수 있다.
4. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 정기 교육 및 부정기 교육을 실시하는 경우 반드시 참석을 해야 하고, 정당한 사유 없이 해당 교육을 받지 않는 경우 또는 제3항에 따른 평가 결과에 따라 교육을 받았음에도 불구하고 재평가 결과가 “가맹본부”의 내부 기준을 충족하지 못한 경우 “가맹본부”는 “본 계약” 제29조 제2항 제3호에 따라 “본 계약”의 갱신을 거절할 수 있다.
교육비용 관련 특수사항(전문강사 초빙, 워크샵 등) 및 재료비용 등이 있을 시에는 비용이 별도로 추가될 수 있다. “가맹점사업자”는 필요한 경우 자신의 비용부담으로 “가맹본부”에게 교육 및 훈련요원의 파견을 요청할 수 있다.
5. “가맹본부”는 운영의 노하우를 바탕으로 한 가맹점의 경영 합리화와 가맹사업 전체의 통일성을 위해 필요한 경우 “가맹점사업자”에 “운영매뉴얼”을 제공할 수 있고, “가맹점사업자”는 이를 준수하여야 한다. “가맹본부”는 신제품 관련 내용의 반영 또는 가맹사업 개선 등의 목적으로 “운영매뉴얼”을 변경 또는 보완할 수 있고, 이 경우 변경내용을 “가맹점사업자”에게 서면 또는 점포관리프로그램 등을 통해 알려야 한다. “가맹점사업자”는 정당한 사유가 없는 한 “운영매뉴얼”의 변경 통지를 받은 날로부터 7일 이후부터 변경된 내용을 준수하여야 한다.

제27조 [가맹본부의 영업비밀에 관한 사항]

“가맹점사업자”는 계약기간 중은 물론이고 “본 계약”이 종료된 후에도 “본 계약” 및 가맹점 운영상 알게 된 일체의 “가맹본부”의 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 등 “영업비밀”을 “가맹본부”의 서면 동의 없이 유출, 발설, 공포하거나 “가맹점사업자”의 점포 영업 이외의 다른 목적으로는 사용하지 않는다.

제28조 [계약기간에 관한 사항]

1. 계약기간은 계약체결일로부터 2년으로 한다. 가맹점 영업 개시일은 준비 상황을 고려하여 가맹본부와 가맹점사업자가 협의하여 정한다. 가맹본부 또는 가맹점사업자가 각각 귀책사유로 인하여 개점일이 지연되는 경우 발생하는 손해에 대하여는 귀책사유가 있는 당사자가 부담한다.

2. 계약갱신 시 계약기간은 2년씩 연장된다. “가맹점사업자”는 가맹사업법 제13조 제2항에 따라 최초가맹계약기간을 포함한 전체 가맹계약기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 계약갱신요구권을 행사할 수 있다.
3. “가맹본부”는 계약기간 중에 계약내용의 변경사유가 발생한 경우 “가맹점사업자”의 동의를 거친 후 변경할 수 있다.

제29조 [가맹본부가 가맹계약의 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유에 관한 사항]

1. 계약의 갱신

- (1) “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 가맹계약기간 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 가맹계약의 갱신을 요구하는 경우 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다. 단, 제2항 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) “가맹점사업자”의 계약갱신요구권은 최초 가맹계약기간을 포함한 전체 가맹계약기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서만 행사할 수 있다.
- (3) “가맹본부”는 “가맹점사업자”의 본항 제1호 단서에 따라 갱신 요구를 거절하는 경우에는 그 요구를 받은 날부터 15일 이내에 “가맹점사업자”에게 거절 사유를 적어 서면으로 통지하여야 한다.
- (4) “가맹본부”는 본항 제3호의 거절 통지를 하지 아니하거나 가맹계약기간 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 “가맹점사업자”에게 조건의 변경에 대한 통지나 가맹계약을 갱신하지 아니한다는 사실의 통지를 서면으로 하지 아니하는 경우에는 계약 만료 전의 가맹계약과 같은 조건으로 다시 가맹계약을 체결한 것으로 본다. 다만, “가맹점사업자”가 계약이 만료되는 날부터 60일 전까지 이의를 제기하거나 “가맹본부” 또는 “가맹점사업자”에게 천재지변이나 그 밖에 다음의 각 목에 해당하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. “가맹본부” 또는 “가맹점사업자”에게 파산 신청이 있거나 강제집행절차 또는 회생절차가 개시된 경우
 - 나. “가맹본부” 또는 “가맹점사업자”가 발행한 어음·수표가 부도 등으로 지급 거절된 경우
 - 다. “가맹점사업자”에게 중대한 일신상의 사유 등이 발생하여 더 이상 가맹사업을 경영할 수 없게 된 경우

2. 계약의 갱신거절 사유

“가맹본부”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 “가맹점사업자”의 갱신요구를 거절할 수 있다.

- (1) “가맹점사업자”가 가맹금, 유지보수비, 필수품목 구매대금 및 물품대금 등의 지급의무를 지키지 아니한 경우
- (2) 다른 가맹점사업자에게 통상적으로 적용되는 계약조건이나 영업방침을 “가맹점사업자”가 수락하지 아니한 경우
- (3) “가맹점사업자”의 전체 가맹계약기간(최초 가맹계약기간을 포함한다)이 10년을 초과한 경우. 다만, 10년이 경과한 이후에도 가맹점사업자에게 계약위반 등의 특별한 사유가 없는 경우에는 사전에 고지된 평가기준(평가기준, 평가시기, 평가방식 등을 포함함)에 미달하는 경우에만 갱신을 거절하기로 한다. 이 때 가맹본부는 평가결과를 첨부하여 갱신여부를 고지한다.

- (4) 가맹사업의 유지를 위하여 필요하다고 인정되는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 “가맹본부”의 중요한 영업방침을 “가맹점사업자”가 지키지 아니한 경우
- 가. 가맹점의 운영에 필요한 점포·설비의 확보나 법령상 필요한 자격·면허·허가의 취득에 관한 사항
 - 나. 판매하는 상품이나 용역의 품질을 유지하기 위하여 필요한 운영매뉴얼 등의 준수에 관한 사항
 - 다. “가맹본부”의 가맹사업 경영에 필수적인 지식재산권의 보호에 관한 사항
 - 라. “가맹본부”가 “가맹점사업자”에게 정기/비정기적으로 실시하는 제 26조 교육·훈련의 준수에 관한 사항. 다만, “가맹점사업자”가 부담하는 교육·훈련 비용이 같은 업종의 다른 “가맹본부”가 통상적으로 요구하는 비용보다 뚜렷하게 높은 경우는 제외

제30조 [계약해지의 사유에 관한 사항]

1. “가맹본부”의 계약해지의 사유

- “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 “가맹점사업자”에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하고 가맹계약을 해지할 수 있다.
- (1) 제6조의 가맹점 준수사항 및 [별첨3]의 영업표지 사용기준, 브랜드 사용가이드를 위반하는 경우
 - (2) 제15조의 가맹점사업자의 영업활동 조건에 관한 사항을 준수하지 않는 경우
 - (3) 제16조 제3항을 위반하여 기술적 정보를 제3자에게 제공하는 경우
 - (4) 제20조에 따라 “가맹점사업자”가 동의한 홍보 및 판촉활동을 이행하지 않거나, “가맹본부”의 사전 승인 없이 독자적인 홍보 및 판촉활동을 실시한 경우
 - (5) 제21조를 위반하여 “가맹본부”의 영업과 동종 업종의 영업을 하거나, “가맹본부”의 영업상 비밀이나 노하우를 제3자에게 제공하는 경우
 - (6) 제24조의 영업설비·장비 등의 설치와 유지에 관한 사항을 준수하지 않는 경우
 - (7) 제26조의 교육, 훈련, 경영지도에 관한 사항을 준수하지 않는 경우
 - (8) 제27조를 위반하여 “가맹본부”의 영업비밀을 외부에 유출 및 누설하는 경우
 - (9) 제32조의 영업의 양도 등에 관한 사항을 준수하지 않는 경우
 - (10) 제36조 제2항에 따라 중대한 변경사항을 “가맹본부”에 통지하지 않는 경우
 - (11) “가맹점사업자”가 “가맹본부”의 시정요구에도 “가맹본부”에게 지급해야 하는 비용을 지급하지 않은 경우
 - (12) “가맹점사업자”가 고의 또는 과실로 “가맹본부”의 명성에 악영향을 미치거나 가맹사업의 통일성을 저해할 경우
 - (13) “가맹점사업자”가 정당한 사유 없이 점포이전으로 인한 영업중단일로부터 3개월이 지나도록 영업을 개시하지 않는 경우
 - (14) “가맹점사업자”가 정당한 사유없이 표지 상 “영업개시 예정일”로부터 7일 이상 도과하였음에도 영업을 개시하지 않거나 영업개시일이 경과하였음에도 불구하고 영업개시 전 부담비용을 납부하지 않는 경우. 단, 이때 “가맹점사업자”에 대한 통지가 전부 반송된 경우에 한하여 “가맹본부”는 다시 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 2회 이상 「전자문서 및 전자거래 기본법」에 따른 전자문서(이메일을 포함한다)로 통지하거나 “가맹점사업자”에게 직접 서면통지서를 전달함으로써 가맹계약을 해지할 수 있다.

2. “가맹점사업자”의 계약해지의 사유

“가맹점사업자”는 “본부”가 정당한 사유 없이 물품 공급이나 GOLFZON PARK 온라인서비스 중단, 약정한 경영지원 등을 하지 않을 경우 30일 전에 서면으로 시정을 요구하였음에도 이를 시정하지 않을 경우에는 가맹계약을 해지할 수 있다.

3. 즉시 해지의 사유

“가맹본부”는 가맹사업의 거래를 지속하기 어려운 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 조 제1항의 절차 없이 가맹계약을 즉시 해지할 수 있다.

- (1) “가맹점사업자”에게 파산 신청이 있거나 강제집행절차 또는 회생절차가 개시된 경우
- (2) “가맹점사업자”가 발행한 어음·수표가 부도 등으로 지불 정지된 경우
- (3) 천재지변, 중대한 일신상의 사유 등으로 “가맹점사업자”가 더 이상 가맹사업을 경영할 수 없게 된 경우
- (4) “가맹점사업자”가 가맹점 운영과 관련되는 법령을 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행정처분을 받거나 법원 판결을 받음으로써 가맹본부의 명성이나 신용을 뚜렷이 훼손하여 가맹사업에 중대한 장애를 초래한 경우
 - 가. 위법사실을 시정하라는 내용의 행정처분
 - 나. 위법사실을 처분사유로 하는 과징금·과태료 등 부과처분
 - 다. 위법사실을 처분사유로 하는 영업정지 명령
- (5) “가맹점사업자”가 가맹점 운영과 관련되는 법령을 위반하여 자격·면허·허가·취소 또는 영업정지 명령(15일 이내의 영업정지 명령을 받은 경우는 제외한다) 등 그 시정이 불가능한 성격의 행정처분을 받은 경우. 다만, 법령에 근거하여 행정처분을 갈음하는 과징금 등의 부과 처분을 받는 경우는 제외한다.
- (6) “가맹점사업자”가 “가맹본부”의 시정요구에 따라 위반사항을 시정한 날부터 1년(계약갱신이나 재계약된 경우에는 종전 계약기간에 속한 기간을 합산한다) 이내에 다시 같은 사항을 위반하는 경우. 다만, 가맹본부가 시정을 요구하는 서면에 다시 같은 사항을 1년 이내에 위반하는 경우에는 가맹사업법 제 14조 제 1항의 절차를 거치지 않더라도 가맹계약을 해지할 수 있다는 사실을 누락한 경우에는 제외한다.
- (7) “가맹점사업자”가 가맹점 운영과 관련된 행위로 형사처벌을 받은 경우
- (8) “가맹점사업자”가 뚜렷이 공중의 건강이나 안전에 급박한 위해를 일으킬 염려가 있는 방법이나 형태로 가맹점을 운영하고 있으나, 행정청의 시정조치를 기다리기 어려운 경우
- (9) “가맹점사업자”가 정당한 사유 없이 연속하여 7일 이상 영업을 중단한 경우
- (10) “가맹본부”가 가맹사업 자체를 종료하는 경우. 단, 이 경우에는 “가맹점사업자”에 이러한 사실을 미리 통지한 후 “가맹점사업자”와 협의를 거쳐야 한다.

4. 영업개시 전 계약해지

- (1) “가맹본부” 또는 “가맹점사업자”가 일방의 사정으로 인하여 영업개시일 이전에 계약을 해지하고자 하는 경우 상대방에 대하여 최소 10일 전까지 서면으로 통지하여야 한다.
- (2) 위 제1호에 따라 영업개시일 이전에 본 계약을 해지하는 경우, “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 “가맹점사업자”가 기지급한 초도가맹비, 개점전교육비, 행정비, 계약이행보증금을 반환하여야 한다. 단, “가맹점사업자”가 개점전교육을 완료한 경우에는 개점전교육비는 반환하지 아니한다.

제31조 [가맹계약의 종료에 따른 조치 사항]

1. “가맹점사업자”는 본 계약의 기간이 만료되거나 해지되는 경우에 “GOLFZON PARK”임을 알 수 있는 영업표지, 간판, 저작물 등의 사용을 중단하고 즉시 철거하여야 한다. 또한 전화번호 등록(114 등록 및 온라인 포털사이트 내 지역정보 등) 및 블로그 등 온라인 홍보게시물을 삭제하여야 한다.
2. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK S/W”의 라이선스 및 점포운영에 관한 모든 관계서류(운영매뉴얼, 브랜드사용가이드 등)를 즉시 반환하여야 하고, “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 제공했던 점포관리프로그램의 계정을 삭제한다.
3. “가맹점사업자”가 보유한 가맹전용 골프시뮬레이터는 “GOLFZON PARK” 가맹점에서만 정상 작동하므로, 계약 종료시 “가맹점사업자”가 중개를 요청하는 경우 “가맹본부”는 가맹전용 골프시뮬레이터의 가맹점 간 양도양수를 중개할 수 있다.
4. “가맹점사업자”는 계약기간 혹은 종결 후에도 제3자에게 영업내용이나 고객정보를 넘겨주는 행위를 하여서는 아니 된다.
5. “가맹본부”의 귀책사유로 계약이 해지되어 “가맹점사업자”가 “가맹본부” 또는 “가맹본부”가 지정한 자로부터 공급받은 물품을 반품하고자 하는 경우, “가맹점사업자”는 물품의 오·훼손 등 관리상태, 유통기한 등을 고려하여 “가맹본부”와 협의하여 공급받은 물품의 일부를 반품할 수 있다.

제32조 [영업의 양도 등에 관한 사항]

1. 가맹점운영권은 “가맹본부”와 본 계약을 체결한 “가맹점사업자”에게 주어진다.
따라서 “가맹점사업자”가 개인사정 등으로 가맹점운영권을 다른 사람에게 양도, 대리행사하게 하거나 위탁, 담보설정, 동업, 전전세, 점포이전을 하기 위해서는 1개월 전에 “가맹본부”에게 서면으로 통지하고 “가맹본부”의 승인을 받아야 한다.
2. 가맹점운영권이 상속될 경우 상속인은 상속 개시일로부터 3개월 이내에 “가맹본부”에게 그 사실을 서면으로 통지한 후 “가맹본부”의 승인을 받아야 한다. “가맹본부”의 승인을 받은 상속인은 교육비를

- “가맹본부”에게 지급하고 교육을 이수하여야 한다. 다만, 상속인이 미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인에 해당하거나 이에 준하는 사유가 있는 경우에는 가맹계약은 종료한다.
3. “가맹본부”는 승인청구를 받은 날로부터 10일 이내에 서면으로 승인 또는 거절을 하여야 한다.
“가맹본부”는 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다.
 4. 본 계약기간 중 “가맹점사업자”가 영업을 양도하고자 할 경우 사전에 “가맹본부”의 승인을 받아야 한다. “가맹본부”의 승인을 받은 양수인이 “가맹점사업자”의 잔여 계약(갱신요구)기간을 인정받는 양수가맹계약을 체결하는 경우 “가맹본부”에게 양수에 필요한 행정적 실비와 교육비 일금 일천만원 (10,000,000 / VAT별도) 및 계약이행보증금(8,000,000 ~ 12,000,000)을 납입하고 “가맹본부”가 실시하는 개점 전 교육을 반드시 이수 받아야 한다. 다만, 양수인의 요청이 있을 경우, “가맹본부”와 영업양수인은 협의 후 신규 가맹계약을 체결할 수 있다.
“가맹점사업자”는 원활한 양도양수를 위하여 양수인에게 “가맹본부”의 제도, 규약, 금전적 지급의무 등을 설명하는 등 최대한 협조한다.
 5. “가맹본부”의 사전 승인 없이 양도계약이 체결된 경우, “가맹본부”는 본 계약을 해지할 수 있다.

제33조 [구입강제품목 거래조건 변경협의를 관한 사항]

1. 가맹본부는 다음 각 호와 같이 구입강제품목의 거래조건을 가맹점사업자에게 불리하게 변경하는 경우 가맹점사업자와 협의를 거쳐야 한다. 단, 본 계약 별첨 5의 1번 및 16번 품목의 경우 가맹사업 개시 시점에만 일회적으로 제공되는 구입강제품목에 해당하므로 본 조에 따른 협의 대상에서 제외된다.
 - (1) 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하지 않던 품목을 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하는 경우
 - (2) 구입강제품목의 단위당(수량, 용량, 규격, 중량 등) 공급가격을 인상하는 경우
단, 제15조 제2항에 따른 공급가격 산정방식에 따라 가맹본부의 의사와 무관하게 자동으로 가격이 인상되는 경우는 제외한다.
 - (3) 구입강제품목의 공급가격 산정방식을 가맹점사업자에게 불리하게 변경하는 경우
 - (4) 구입강제품목의 품질을 떨어뜨리는 것이 객관적으로 명백한 경우
 - (5) 구입강제품목의 거래상대방을 축소하는 경우
 - (6) 구입강제품목의 운송비, 검수비 등 부대비용을 가맹점사업자가 추가로 부담하게 하거나 반품조건, 대금결제방식 등을 불리하게 변경하는 등 그 밖의 거래조건을 가맹점사업자에게 불리하게 변경하는 경우
2. 가맹본부와 가맹점사업자는 협의의 각 절차에 신의에 따라 성실히 임해야 한다.
3. 불리한 거래조건 변경 및 유리한 거래조건의 변경이 동시에 이루어지는 경우 및 가맹본부가 지정한 사업자가 공급하는 구입강제품목의 거래조건이 불리하게 변경되는 경우에도 가맹점사업자와 협의를 거쳐야 한다.
4. 협의는 대면 또는 비대면(POS, 점포관리프로그램 등) 방식으로 진행한다.
5. 가맹본부는 협의 예정일의 10일 전까지 변경 예정인 거래조건의 구체적인 내역, 변경 사유와 근거, 협의 방식과 장소 등 협의에 필요한 사항을 POS, 점포관리프로그램 등의 방식으로 가맹점 사업자에게 통지한다. 또한 위 사항을 통지한 날로부터 10일 이상의 협의기간을 정하고 그 기간동안 가맹점사업자가 자유롭게 의견을 제출할 수 있게 해야 한다.

6. 가맹본부는 협의 과정에서 가맹점사업자가 협의와 관련된 자료의 제공이나 사실 확인을 요청할 경우에 성실히 응하고, 가맹점사업자가 제출한 의견에 대해서는 가맹본부의 입장과 판단 근거를 설명해야 한다. 단, “가맹본부”의 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 등 “영업비밀”, 노하우 및 기타 지식재산권 등이 침해될 우려가 상당한 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
7. 협의가 종료되면 가맹본부는 다음 각 호의 사항이 포함된 협의 결과를 정리하여 가맹점사업자에게 통지해야 한다.
 - (1) 협의한 날짜, 장소, 방식, 참석자
 - (2) 가맹점사업자가 제시한 의견 및 이에 대한 가맹본부의 입장과 판단 근거
 - (3) 변경된 거래조건 등 협의로 결정된 사항
8. 협의는 구입강제품목 거래조건 변경 전에 완료해야 한다. 다만, 영업비밀 유출 우려가 상당한 경우 등 정당한 사유가 있는 경우 거래조건 변경 후에 협의를 진행할 수도 있다. 이 경우 사전협의를 어려운 사유가 해소된 즉시 협의를 개시해야 하며, 제5항에 따른 사항을 통지할 때 사전협의를 할 수 없었던 사유를 포함하여야 한다.
9. 제1항에 따른 협의는 전체 가맹점사업자의 100분의 70 이상이 동의하는 경우 가맹점사업자단체와의 협의로 대신할 수 있다.
10. 제3항에 따라 가맹본부가 지정한 제3의 사업자가 공급하는 구입강제품목의 거래조건 변경 협의를 거칠 때에는 거래상대방의 변경, 구입권장품목으로의 전환 등 다양한 주제로 협의할 수 있다.

제34조 [손해배상에 관한 사항]

1. “가맹본부” 또는 “가맹점사업자”는 상대방의 계약위반이나 불법행위로 인해 발생한 손해에 대하여 귀책상대방에게 별도의 손해배상을 청구할 수 있다.
2. “가맹본부”는 “가맹본부” 또는 “가맹본부 임원”의 위법행위 또는 가맹사업의 명성이나 신용을 훼손하는 등 사회상규에 반하는 행위로 인하여 “가맹점사업자”에게 손해가 발생하는 경우로 인한 손해배상책임을 부담한다.

제35조 [분쟁 해결에 관한 사항]

1. “가맹본부”와 “가맹점사업자”는 이 계약의 해석 또는 이 계약에 의하여 명시되지 아니한 사항에 관하여 다툼이 있을 경우 우선적으로 대화와 협상을 통하여 분쟁을 해결하도록 최선을 다한다.
2. 제1항에 의한 해결이 되지 아니한 경우에는 가맹사업법 제22조에 따라 한국공정거래조정원의 가맹사업거래분쟁조정협의회에 조정을 신청하거나 다른 법령에 의하여 설치된 중재기관에 중재를 신청할 수 있다.
3. “가맹본부” 및 “가맹점사업자”의 협의에 의하여 제2항에 의한 중재를 신청하지 아니하는 경우, 이 계약에 관한 분쟁의 관할법원은 “가맹점사업자”의 주소지나 점포소재지를 관할하는 법원으로 한다. 다만, “가맹본부”와 “가맹점사업자”가 합의하여 관할법원을 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조 [계약 당사자]

1. 본 계약상의 계약자와 사업자등록증상의 대표자 및 임차계약서상의 계약자(자가점포인 경우 소유주)(이하 “본 계약 관련 명의자”)는 동일인이어야 한다. “본 계약 관련 명의자”가 모두 일치하지 않는

경우에는 본 계약상의 계약자는 상이한 명의의 당사자와 “본 계약 관련 명의자”가 일치하지 않는 사유를 기재한 사실관계확인서를 공동으로 작성하여 “가맹본부”에 제출한다.

2. “가맹본부”와 “가맹점사업자”는 본 계약의 효력기간 동안 본조 제1항을 포함하여 영업상의 중대한 변동사항이 발생할 경우에는 즉시 상대방에게 증빙자료를 첨부하여 서면으로 통지 후 승인을 얻어야 한다.

제37조 [지연이자]

양 당사자는 “본 계약”에 규정된 금전지급의무 또는 “본 계약”의 위반으로 부담하는 금전지급의무의 이행을 지체하는 경우에는 상대방에게 그 지체기간에 대하여 연10%의 비율에 의한 지연이자를 가산하여 지급한다.

제38조 [날인보관]

1. 본 계약의 성립을 증명하고, 성실히 이행하기 위하여 “가맹본부”와 “가맹점사업자”는 본 계약서에 상호간 서명 날인하여 각각 1부씩 보관/관리한다. “가맹본부”는 “가맹점사업자”에게 계약서의 내용을 상세히 설명하였고 이에 계약의 내용을 확실히 숙지하였으며 “가맹점사업자”는 동의하고 이에 서명/날인 한다. 단, 전자문서를 통하여 계약을 체결하는 경우에는 전자서명, 전자설명날인, 전자기명날인을 유효한 서명으로 보며, 해당 전자계약서는 파일형식으로 보관/관리 한다.
2. “가맹본부”는 가맹사업법 제11조 제3항에 따라 가맹계약서를 가맹사업의 거래가 종료된 날부터 3년간 보관한다.

2025 년 07 월 25 일

“가맹본부”

상호: (주)골프존

주소: 서울시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울

사업자등록번호: 122-87-00053

대표: 박 강 수



“가맹점사업자”

자택주소: 경기 파주시 광탄면 큰여울길 20-21

동신라메르 102동401호

연락처: 010-4533-7925

생년월일: 1977 12 09

성명: 이지벤처 (주) (인)

이지벤처

[별첨1] “가맹점사업자”의 영업지역 설정

1. “가맹점사업자”의 영업지역은 아래와 같다.

가맹점 주소: 경기 고양시 덕양구 창릉동



본인("가맹사업자")은 "가맹사업자의"의 영업지역 설정에 대한 내용을 충분히
안내받음으로써 그 내용을 숙지 하였음을 확인하고 서명합니다.

확인 및 서명

(주)
이진보

※ 비교

250806 매장 주소지 이전 반영

2. “가맹본부”는 본 계약기간 동안 제1항에서 정한 “가맹점사업자”의 영업지역 안에 새로운 가맹점 또는 “가맹본부”의 직영점을 개설할 수 없다. 단, “가맹점사업자”의 영업지역 안에 “가맹본부”와 가맹계약을 체결하지 아니하고 (주)골프존의 골프시뮬레이터[골프연습시뮬레이터(GDR) 등을 포함함]를 이용하여 운영하는 스크린골프방 등이 이미 개설되어 있거나 새로 개설 된다고 하더라도 이는 “가맹본부”가 본 조항을 위반하는 것이 아니다.
3. “가맹점사업자”가 계약기간 동안 사업장의 임대차계약 만료 등의 사유로 불가피하게 사업장의 위치를 변경하고자 하는 경우에는 새롭게 임대차계약을 체결하기 최소 60일 전까지 “가맹본부”에게 변경하고자 하는 위치, 사유 등을 서면으로 통지하고, “가맹본부”는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 동의 여부를 회신하여야 한다. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 사업장 위치의 변경에 대해서 동의하는 경우 매장을

이전할 수 있다. 다만, “가맹점사업자”는 다른 가맹점의 영업지역으로 설정된 지역이거나, 이전하려는 행정동 내에 영업 중인 가맹점의 수가 그 행정동 내 기준 점포 수와 같거나 많은 경우에는 사업장을 이전할 수 없으며, “가맹본부”는 가맹점사업자의 사업장 이전 요청에 대하여 불가하다는 내용의 회신을 할 때, 이와 같은 사항을 미리 확인하여 함께 통보하여야 한다.

[별첨3] “가맹점사업자”에게 사용을 허가한 영업표지의 표시

1. 허용 대상 영업표지의 목록

명칭	권리내용	등록 및 등록신청 여부(일자)	출원번호 및 등록번호	소유자 (등록신청자)	존속기간 만료일 (가맹본부의 사용기간)
	상표	2016.05.03. 출원 2017.02.07. 등록	출원 제 41-2016-0020735	(주)골프존 뉴딘홀딩스	2027.02.27.
			등록 제 41-0386421		
	상표	2016.04.19. 출원 2017.02.07. 등록	출원 제 41-2016-0018346	(주)골프존 뉴딘홀딩스	2027.02.27.
			등록 제 41-0386415		
	상표	2016.06.08. 출원 2017.02.07. 등록	출원 제 41-2016-0026661	(주)골프존	2027.02.07.
			등록 제 41-0386441		
TWOVISION 투비전	상표	2016.05.23. 출원 2017.05.18. 등록	출원 제 41-2016-0023884	(주)골프존	2027.05.18
			등록 제 41-0397368		
	상표	2018.02.28. 출원 2018.01.18. 등록	출원 제 40-2018-0026707	(주)골프존	2029.01.18.
			등록 제 40-1438481		
TWOVISION NX	상표	2022.08.09 출원 2024.05.14 등록	출원 제 40-2022-0147950	(주)골프존	2034.05.14
			등록 제 40-2195401		
	상표	2022.10.06 출원 2024.05.22 등록	출원 제 40-2022-0182665	(주)골프존	2034.05.22
			등록 제 40-2198505		

2. 영업표지의 사용방법: 간판, 상징물, 홍보물, 집기 비품, 실사 등에 표시

가. “가맹점사업자”는 “GOLFZON PARK”의 브랜드 통일성을 위하여 본 계약에서 “가맹본부”가 허가한 범위를 벗어나 영업표지를 자체적으로 수정하거나 제작하여 사용하지 않는다.

나. “가맹점사업자”는 영업표지와 관련된 일체의 설비 및 물품 등을 파손, 오손, 훼손 등이 없이 관리 및 유지하여야 하며, 만약 이러한 상황이 발생하면 즉각적으로 원상복구 및 수리하여야 한다.

3. 영업표지의 사용기간: 본 계약의 효력이 존속되는 기간과 원칙적으로 동일함

가. “가맹본부”가 부득이한 사유(유효기간의 만료 등)로 상표권을 보유하지 못하거나 “가맹본부” 및 “가맹점사업자” 모두의 공동의 이익 증진을 위하여 영업표지를 변경할 경우 해당 사유가 발생할 날로부터 20일 이전에 “가맹점사업자”에게 해당 사실을 알린다. 정당한 사유가 없는 한 “가맹점사업자”는 이에 협조 및 동의하기로 한다. “가맹점사업자”는 영업표지가 변경된 경우에는 변경되기 전의 영업표지는 사용할 수 없으며, 변경 전의 영업표지가 부착된 간판, 설비 등은 “가맹본부”의 요청에 따라 교체, 교환, 철거하여야 한다.

4. 영업표지의 사용지역: 별도 약정이 없는 한 [별첨1]에서 정한 영업지역 내로 한정됨

[별첨4] GOLFZON PARK 필수공급품목

품목	내용	거래 형태	거래 상대방
골프시뮬레이터	PC, 센서, 스윙플레이트, 키오스크, 터치모니터	강제	가맹본부
디스플레이	메인 프로젝터(정면)	권장	가맹본부
	서브 프로젝터(바닥)	권장	가맹본부
매트	페어웨이매트, 러프매트, 벙커매트	강제	가맹본부
	타석매트, 히팅매트	권장	권장본부
램프	정면, 바닥 램프	권장	가맹본부
골프용품	골프공, 골프화, 골프장갑	강제	가맹본부
인테리어	골프존파크 외부 사인물 (파나플렉스, 채널, 돌출형 등)	강제	가맹본부
	타석모듈 (스크린-타석부 구조틀 및 마감재 일체)	권장	가맹본부
기타 용품	유니폼	강제	가맹본부
	고무티	권장	가맹본부
POS 시스템	POS 시스템 일체	강제	가맹본부
	시스템 관리비	강제	가맹본부
유지보수비	라운드 구간제 / 총 라운드제 중 택일	강제	가맹본부

* 거래 형태가 “권장”으로 분류된 필수공급품목의 경우에는 귀하께서 자유롭게 공급업체를 선정하실 수 있습니다.

** 위 품목 외 기타 물품은 비즈몰에서 자유롭게 구매하실 수 있고, 각 물품의 공급가격은 해당물의 상품 상세페이지에서 확인이 가능하며, 이에는 적절한 도매가격을 넘는 대가가 포함되어 있습니다.

공급방식	순번	품목	공급가격 (부가세 별도)	공급가격 결정기준
직접 제조	1	투비전NX 키오스크	52,000,000원~	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	2	페어웨이매트 (잔디+하부set)	130,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	3	페어웨이매트 (잔디 단품)	80,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	4	러프매트 (잔디+고무set)	62,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	5	러프매트(잔디 단품)	12,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	6	듀얼벙커매트 (브러쉬+플레이트)	250,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	7	듀얼벙커매트 (라이트벙커 브러쉬 단품)	104,500원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	8	듀얼벙커매트 (해비벙커 브러쉬 단품)	141,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	9-1	골프존파크 외부 사인물 (파나플렉스)	6m기준 960,000원 (설치비, 장비 사용료 별도)	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	9-2	골프존파크 외부 사인물 (채널사인)	6m기준 국문형 1,970,000원 / 영문형 2,970,000원 (설치비, 장비 사용료 별도)	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	9-3	골프존파크 외부 사인물 (돌출형)	3m기준 540,000원 (설치비, 장비 사용료 별도)	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	10	골프공(400ea/1box)	240,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비, A/S에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하,

	14	춘계/추계 유니폼 (1ea)	37,700원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비, A/S, 서버운영비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	15	동계 유니폼 (1ea)	60,500원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비, A/S, 서버운영비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	16	POS시스템 일체	1,600,000원	직접 제조원가, 간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 반기 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	4	POS시스템 관리비	22,000원	간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함
	5	유지보수비 (라운드 구간제/ 총 라운드제 중 택일)	제 13조 1항 참고	간접 제조원가, 판관비에 마진을 더해 결정하되, 공급가격 변경은 연 1회 이하, 변경 시 인상폭은 기존 공급가격의 15% 이내로 함

* 비용 요인에 대한 설명

- 1) 직접제조원가는 원재료 구매비용 등을 포함한다.
- 2) 간접제조원가는 연구개발비, 기술료, 인건비, 전기료, 설비·장비의 감가상각비, 서버운영비 등을 포함한다.
- 3) 판관비에는 보관 유지비, 물류비, 기타 관리비, 가맹본부가 지출하는 홍보, 마케팅, 판촉활동 비용 등을 포함한다.
- 4) 마진은 가맹본부가 가격변동 가능성, 시장내 경쟁력, 투자여력 확보 등 경영환경을 종합적으로 고려하여 책정한다.